

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 dhoulkaâda 1415 - 18 avril 1995

138^{ème} année

N° 31

Sommaire

Lois

- Loi n° 95-30 du 10 avril 1995**, portant ratification d'un accord de prêt conclu le 14 février 1995 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour la contribution au financement du projet de pistes agricoles **728**
- Loi n° 95-31 du 10 avril 1995**, portant ratification d'un accord de garantie conclu le 27 janvier 1995 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif au prêt accordé par ladite Banque à la Société Tuniso-Saoudienne d'Investissement et de Développement, pour le financement de projets dans les secteurs des industries manufacturières et du tourisme **728**
- Loi n° 95-32 du 14 avril 1995**, relative aux transitaires **728**
- Loi 95-33 du 14 avril 1995**, portant organisation des professions de la Marine Marchande **731**

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Décret n° 95-598 du 3 avril 1995**, fixant les modalités de fonctionnement et l'organisation administrative et financière de l'Institut tunisien des études stratégiques ainsi que la composition et les attributions de son conseil consultatif **734**
- Décret n° 95-599 du 3 avril 1995**, fixant les règles de passation, d'exécution et de contrôle des marchés de l'Institut tunisien des études stratégiques **735**

Premier Ministère

- Décret n° 95-600 du 3 avril 1995**, fixant l'ensemble des effectifs du Premier ministère **736**
- Décret n° 95-704 du 17 avril 1995**, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 27 mars 1995, relative à l'émission d'un emprunt obligataire sur le marché Japonais **741**
- Maintien en activité dans le secteur public **741**

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la défense nationale du 6 avril 1995, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un candidat titulaire de la maîtrise en éducation physique et sportive avec le grade de sous-lieutenant d'active 741

Ministère de la Justice

Attribution de la Nationalité Tunisienne 741

Nomination d'un directeur des services judiciaires 741

Nomination d'un chargé de mission 741

Nomination d'un inspecteur général 741

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un consul général 741

Ministère de l'Intérieur

Nomination de chefs de division 742

Arrêtés du ministre de l'intérieur du 3 avril 1995, relatifs au transfert du siège des communes de Nasrallah du gouvernorat de Kairouan et de Sidi Ameur Mesjed Aïssa du gouvernorat de Monastir 742

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un directeur 742

Intégration dans le grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail 742

Intégration dans le grade de médecins inspecteurs régionaux du travail 742

Nomination d'un sous-directeur 743

Nomination d'un chef de service 743

Nomination d'un chef de division 743

Arrêtés du ministre des affaires sociales du 6 avril 1995, portant délégation de signature 743

Ministère des Finances

Décret n° 95-625 du 10 avril 1995 portant modification du décret n° 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages 744

Décret n° 95-626 du 10 avril 1995, fixant la liste des matériels et équipements pouvant être importés ou acquis localement par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions d'octroi de l'exonération 744

Décret n° 95-627 du 10 avril 1995, fixant la liste des réactifs et des sacs pour transfusion sanguine bénéficiant de la réduction du taux des droits de douane à 7% .. 746

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination d'un chargé de mission 746

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 29 mars 1995, fixant les spécialités, les modalités d'organisation et les programmes des épreuves des concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion 746

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 95-629 du 10 avril 1995, modifiant le décret n° 90-570 du 30 mars 1990 portant révision de la limite du domaine public maritime de la partie nord du lac de Tunis (concernant la partie comprise entre les bornes "DPM 961" et "DPM 975") 756

Ministère de l'Agriculture

Arrêtés du ministre de l'agriculture du 6 avril 1995, portant ouverture d'examens professionnels pour l'accès aux grades d'ingénieur des travaux, d'ingénieur adjoint enseignants des enseignements secondaire et professionnel agricole et des pêches . 757

Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 avril 1995, complétant l'arrêté du 13 décembre 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint technique enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricole et de pêches	757
Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 avril 1995, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint technique enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricole et des pêches	758
Ministère du Commerce	
Nomination d'un chargé de mission	758
Arrêté du ministre du commerce du 6 avril 1995, relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des poids et mesures au cours de l'année 1995	758
Ministère de L'Education	
Nomination d'un directeur	762
Nomination d'un directeur adjoint	762
Nomination de chefs de service	762
Cession de fonctions d'un chef de service	762
Nomination d'un inspecteur	762
Ministère de la Culture	
Arrêté des ministres des finances et de la culture du 3 avril 1995, portant fixation des droits d'entrée aux musées, monuments historiques et sites archéologiques	762

Loi n° 95-30 du 10 avril 1995, portant ratification d'un accord de prêt conclu le 14 février 1995 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour la contribution au financement du projet de pistes agricoles (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Washington le 14 février 1995 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, et portant octroi à l'Etat tunisien d'un prêt en monnaies diverses pour un montant équivalent à cinquante et un millions cinq cent mille (51.500.000) dollars U.S. pour la contribution au financement du projet de pistes agricoles.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 avril 1995.

Loi n° 95-31 du 10 avril 1995, portant ratification d'un accord de garantie conclu le 27 janvier 1995 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif au prêt accordé par ladite Banque à la Société Tuniso-Saoudienne d'Investissement et de Développement, pour le financement de projets dans les secteurs des industries manufacturières et du tourisme.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord de garantie annexé à la présente loi, conclu à Abidjan le 27 janvier 1995, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif au prêt d'un montant de vingt millions (20.000.000) d'unités de compte, accordé à la Société Tuniso-Saoudienne d'Investissement et de Développement en vertu de l'accord de prêt conclu le 27 janvier 1995 entre la société et la Banque précitées et ce pour le financement de projets dans les secteurs des industries manufacturières et du tourisme.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 avril 1995.

Loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Définition et rôle du Transitaire

Article premier : Le transitaire est la personne qui accomplit pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire des actes juridiques et des opérations matérielles liés au transport international de marchandises.

Il peut, également, organiser ou faire exécuter tout ou partie du transport international de marchandises y compris les opérations connexes, notamment, celles relatives à l'assurance, l'emballage, le groupage, le pointage, l'allotissement, la surveillance, l'entreposage et la livraison.

Il accomplit les procédures administratives nécessitées par le transport et ses opérations connexes, et ce y compris les formalités douanières s'il y est habilité, autrement les fait effectuer.

Art. 2. - Le recours au transitaire par l'ayant droit à la marchandise n'est pas obligatoire.

CHAPITRE II

Conditions d'accès à la profession

Art. 3. - Nul ne peut exercer la profession de transitaire s'il n'a pas été inscrit sur le registre des transitaires tenu par les services du ministère chargé du transport.

Art. 4. - Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent être inscrites sur le registre des transitaires que lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des conventions ou accords internationaux en vigueur entre la Tunisie et les pays dont elles sont ressortissantes et ce, sous réserve de la réciprocité.

A défaut de telles conventions, l'inscription des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère sur le registre des transitaires est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les investissements et la participation des étrangers.

Art. 5. - L'inscription sur le registre des transitaires est soumise aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi et donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle par les services compétents du ministère chargé du transport.

La carte professionnelle est personnelle et incessible.

Art. 6. - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur le registre des transitaires si elle a été déchue de ses droits civiques.

Cette condition est applicable au représentant légal de la personne morale.

Art. 7. - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur le registre des transitaires si elle ne remplit pas les conditions relatives à la capacité professionnelle fixées par décret.

Aucune personne morale ne peut être inscrite sur le registre des transitaires que si son représentant légal remplit les conditions

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 avril 1995.

visées à l'alinéa premier du présent article ou si elle justifie du recrutement d'une personne physique au moins remplissant les conditions sus-visées ainsi que sa désignation dans un poste de direction.

Art. 8 - Nul ne peut être inscrit sur le registre des transitaires s'il ne dispose des moyens matériels minima fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

Les moyens minima susvisés ne peuvent changer d'affectation.

Art. 9. - Le transitaire est tenu d'informer le ministre chargé du transport, de tout changement survenu dans la situation de l'entreprise et entraînant la non-satisfaction de l'une des conditions d'inscription, et ce, dans le délai d'un mois suivant la date de son intervention .

L'information a lieu par écrit soit directement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'obligation d'informer concerne également toute extension de l'activité de l'entreprise par l'ouverture d'un nouvel établissement et entraîne l'actualisation des mentions portées sur la carte professionnelle.

CHAPITRE III

Droits, obligations et responsabilité du transitaire

Art. 10. - Le transitaire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et doit agir au mieux des intérêts de son mandant.

Il assume vis-à-vis de son mandant un devoir général de conseil pour tout ce qui touche l'exécution des opérations dont il est chargé.

Art. 11. - Lorsque le transitaire agit en conformité avec les instructions reçues, il a la qualité d'un mandataire salarié.

Le mandataire salarié est un mandataire qui perçoit une rémunération en contre partie des opérations qu'il effectue en exécution du mandat.

En sa qualité de mandataire salarié, le transitaire est tenu d'accomplir avec la diligence nécessaire le mandat qui lui a été confié et n'encourt conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats, aucune responsabilité, sauf sa faute personnelle ou celle de ses préposés.

Art. 12. - En l'absence d'instructions particulières du mandant, le transitaire emploie toutes voies et tous moyens qu'il juge opportun pour le transport et l'acheminement des marchandises qui lui sont confiées. Dans ce cas il a la qualité de commissionnaire de transport.

Le commissionnaire de transport est la personne qui agit en son nom propre et sous sa responsabilité pour organiser les opérations de transport et les opérations connexes en choisissant les transporteurs et autres intervenants.

En sa qualité de commissionnaire de transport, le transitaire est tenu d'une obligation de résultat.

Art. 13. - Lorsque le transitaire organise ou fait exécuter pour le compte de son mandant le transport de marchandises, il procède notamment à la réception, à l'expédition et à la réexpédition des marchandises, conformément aux instructions de son mandant.

Art. 14. - Au départ de la marchandise, le transitaire est réputé s'engager à l'égard de l'expéditeur, à négocier et à superviser au mieux les conditions de transport et d'acheminement de la marchandise. Le transitaire est tenu de faire le nécessaire pour se procurer les documents de transport et d'exécuter toutes les opérations qu'exige l'expédition ou la réexpédition de la marchandise jusqu'à sa destination finale, et il est tenu de vérifier la conformité apparente de ces documents avec la réglementation en vigueur.

Art. 15. - Lors de la réception de la marchandise pour le compte du destinataire, le transitaire peut payer les frais de

transport ou toutes autres dépenses y afférentes quand il sont dus. Il doit payer ces frais sans retard lorsque ceux-ci lui ont été avancés ou en cas d'accord avec son mandant et ce, conformément à la réglementation de change pour les opérations avec l'étranger.

Art. 16. - Le transitaire doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves qu'exigent l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et les délais prévus par la loi applicable.

A défaut, le transitaire est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état décrit au titre de transport. Le transitaire peut établir la preuve contraire dans ses rapports avec le transporteur.

Art. 17. - Si le transitaire est chargé de l'organisation du transport de la marchandise en choisissant librement les transporteurs et autres intervenants dont le concours est nécessaire et avec lesquels il a passé des contrats, il est soumis aux règles régissant le commissionnaire du transport. A ce titre, il est tenu d'une obligation de résultat et répond de la mauvaise exécution du transport et des opérations connexes qu'elle soit due à son fait personnel ou au fait de ses sous-traitants.

Dans ce cas, le transitaire est régi pour les actions découlant de son activité par les règles de délimitation et d'exonération de responsabilité prévues par la législation en vigueur, selon l'opération accomplie au moment de la survenance du fait susceptible de donner droit à réparation.

Art. 18. - Sont applicables au transitaire les dispositions de l'article 995 et suivants du code des obligations et des contrats relatives au contrat de dépôt à titre onéreux et ce lorsqu'il procède à des opérations d'entreposage des marchandises.

Sont également applicables au transitaire, les dispositions de l'article 127 et suivants du code des douanes régissant les entrepôts et les aires d'exportation et ce lorsqu'il procède à des opérations d'entreposage de marchandises sous douane.

Art. 19. - Le transitaire est tenu de conclure un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle découlant de l'exercice de son activité. Une copie dudit contrat ainsi qu'une copie de la quittance du paiement des sommes dues doivent être déposées auprès des services du ministre chargé du transport qui détiennent le registre des transitaires.

Art. 20. - Lorsque le transitaire accepte une opération qui concerne plus d'un client ayant des intérêts en conflit ou susceptibles de l'être, il doit en informer chacun d'eux et obtenir au préalable leur accord par écrit.

Outre son droit aux dommages et intérêts, le mandant qui ignorait le double mandat peut, s'il prouve qu'il en a subi un préjudice, demander la nullité du contrat qu'il a conclu avec le transitaire.

Art. 21. - Le mandant est seul responsable de toutes les conséquences des déclarations ou documents qu'il a fournis au transitaire et qui s'avèrent erronés, incomplets ou délivrés tardivement.

Art. 22. - Est nulle à l'égard de l'expéditeur, du destinataire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de :

a - exonérer le transitaire de la responsabilité découlant de l'application de la présente loi.

b - renverser la charge de la preuve qui incombe au transitaire

c - céder au transitaire le bénéfice d'une assurance de la marchandise.

Art. 23. - Est nulle toute stipulation figurant dans un contrat conclu par le transitaire ou dans un document signé ou émis par lui lorsqu'elle est contraire, directement ou indirectement, aux dispositions de la présente loi.

La nullité d'une telle stipulation ne porte pas atteinte à la validité du contrat ou du document dans lequel elle figure.

Le transitaire peut accepter d'étendre les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Art. 24. - Le transitaire est rémunéré suivant la nature et l'étendue de son intervention, soit par une commission, soit par des honoraires, dont les montants sont fixés par la convention des parties.

Art. 25. - Sous réserve des dispositions de l'article 251 du code des douanes, le transitaire qui n'a pas été réglé pour les frais et les créances exigibles liés aux services rendus à la marchandise, peut requérir du président du tribunal compétent, une ordonnance pour la saisie des marchandises qu'il a entre ses mains

La main-levée de la saisie est prononcée lorsqu'une garantie suffisante pour la somme réclamée est fournie ou lorsqu'une somme équivalente est déposée à la caisse de dépôts et de consignations.

CHAPITRE I V

Contrôle et sanctions

Art. 26. - L'activité des transitaires est soumise au contrôle des agents assermentés, relevant du ministère chargé du transport et habilités à cet effet.

Art. 27. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et toute négligence du transitaire dans l'exercice de son activité sont constatées par deux agents relevant du ministère chargé du transport, assermentés et habilités à cet effet.

Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent ces agents ainsi que les déclarations du contrevenant.

Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal ainsi établi.

En cas d'absence du contrevenant ou en cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

Le procès-verbal doit également préciser la date, le lieu et la nature de la constatation effectuée, et indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction. Hormis le cas de flagrant délit, le procès-verbal doit mentionner que le contrevenant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le procès-verbal précise qu'une copie en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant.

Les procès-verbaux établis comme précité sont transmis, dans tous les cas, au ministre chargé du transport ; ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 28. - Les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l'article 27 de la présente loi sont transmis, le cas échéant, au procureur de la République compétent par le ministre chargé du transport .

Art.29 - Les agents visés aux articles 26 et 27 de la présente loi, sont autorisés dans le cadre d'accomplissement de leurs missions à :

- avoir accès, aux locaux professionnels des transitaires pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail.

- faire toutes les constatations utiles et se faire produire, sur première réquisition, les renseignements, documents, pièces et livres nécessaires à leurs enquêtes et constatations ou en prendre des copies certifiées conformes à l'original.

- saisir, contre récépissé, ce qui est nécessaire, des documents sus-visés ou en prendre copies certifiées conformes à l'original, pour l'établissement de la preuve de l'infraction.

Art. 30. - Les fonctionnaires, les agents et toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers d'infractions, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 254 du code pénal.

Art. 31. - Nonobstant les sanctions prévues par le code pénal, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 3 ou 8 de la présente loi est punie d'une amende de 5.000 dinars à 50.000 dinars.

En cas de récidive, l'amende sera portée au double.

Art. 32. - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues à l'article 31 de la présente loi sont applicables à titre personnel à son représentant légal.

Art. 33. - Nonobstant la sanction de radiation prévue à l'article 35 de la présente loi, le ministre chargé du transport peut transiger en cas d'infraction aux dispositions de l'article 8 de la présente loi dont la constatation et la poursuite lui incombent.

La transaction doit intervenir par écrit; elle doit être signée par le contrevenant et comporter son aveu explicite et son engagement à s'acquitter dans le délai imparti du montant de la transaction.

Une copie de la transaction est délivrée au contrevenant avec la quittance de paiement du montant de la transaction.

La transaction s'effectue sur la base d'un barème fixé par décision du ministre chargé du transport.

La transaction peut intervenir tant que l'affaire est pendante devant les juridictions et n'a pas encore fait l'objet d'un jugement définitif. La transaction arrête les poursuites et éteint l'action publique.

Art. 34. - Nonobstant toute poursuite pénale, le ministre chargé du transport peut infliger au transitaire, ayant contrevenu aux dispositions de l'article 19 de la présente loi, ou ayant commis un manquement grave ou répété à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions, l'une des sanctions suivantes :

- L'avertissement

- La suspension de l'activité pour une durée ne dépassant pas trois mois

- La radiation.

Les sanctions de suspension de l'activité et de radiation sont prononcées après avis d'une commission de discipline composée d'un président et de quatre membres dont deux représentants de l'administration, un représentant des transitaires et un représentant des chargeurs, désignés par arrêté du ministre chargé du transport.

Le représentant des transitaires et le représentant des chargeurs sont désignés sur proposition des organismes qui les représentent.

Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministre chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter oralement ou par écrit ses moyens de défense dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de sa convocation.

Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par décret.

Art. 35. - Le ministre chargé du transport peut, également, ordonner, après avis de la commission de discipline, la radiation dans les cas suivants :

- lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l'inscription sur le registre des transitaires et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

- lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à l'encontre de l'intéressé.

- lorsque l'intéressé a cessé son activité pendant une période dépassant une année, et n'a pas repris son activité dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception.

CHAPITRE V

Dispositions Transitoires

Art. 36. - Toute personne physique ou morale qui, à la date de promulgation de la présente loi, exploite un magasin soumis au contrôle douanier pour l'entrepôt des marchandises faisant l'objet d'un transport international pour autrui, est tenue de prendre toutes

les dispositions nécessaires aux fins de se conformer à ses dispositions, et ce, dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ces prescriptions ne sont pas applicables au transporteur international et au consignataire de cargaison qui exploite l'un desdits magasins.

Art.37. - Le ministre chargé du transport autorise, à titre exceptionnel, l'inscription des personnes physiques ou morales visées à l'article 36 de la présente loi, exerçant à la date de sa publication les activités de transitaire et n'ayant pas la capacité professionnelle visée à l'article 7 de la présente loi, si elles lui en font la demande dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 14 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi 95-33 du 14 avril 1995, portant organisation des professions de la Marine Marchande (1).

Au nom du peuple,

La chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'organisation des professions de la marine marchande est régie par la présente loi dont les dispositions sont applicables aux personnes morales ou physiques qui procèdent ou concourent à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance des navires de commerce lorsque ces personnes morales ou physiques sont établies en Tunisie ou lorsqu'elles opèrent sur le territoire tunisien ou dans les eaux relevant de la souveraineté tunisienne.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à l'exploitation des navires étrangers au cabotage national ou dans le transport international à partir ou à destination de la Tunisie, qui demeure régie par les dispositions appropriées du droit international et du droit tunisien.

Art. 2. - En application de la présente loi, sont considérées comme professions de la marine marchande, les professions suivantes :

1 - Le pilote, l'armateur, le transporteur maritime, le consignataire de navires, le consignataire de la cargaison et l'entrepreneur de manutention tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 64, 130, 165, 167, 168 et 169 du code de commerce maritime.

2 - Le courtier d'affrètement : c'est le courtier qui s'engage à rechercher une personne pour la mettre en relation avec une autre en vue d'accomplir les opérations suivantes :

- le transport des marchandises par mer,
- la vente et l'affrètement des navires.

3 - Le ravitailleur de navires : c'est la personne chargée par le transporteur maritime ou le consignataire de navires de procéder au ravitaillement du navire et de son équipage en produits alimentaires, en produits d'hygiène, en équipement, en soutes et lubrifiants, et le cas échéant à l'enlèvement des ordures et des eaux usées, au lavage et au repassage des vêtements et de la lingerie, et d'agir en tant qu'intermédiaire pour la fourniture des prestations relatives aux petites réparations.

4 - L'entreprise de gestion de navires de commerce : c'est une entreprise qui gère les navires d'autrui pour les mettre en bon état de navigabilité.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 avril 1995.

5 - L'entreprise d'assistance, de sauvetage et de remorquage en mer : c'est une entreprise qui fournit des prestations relatives à l'assistance et au sauvetage des navires en danger et des choses se trouvant à bord, ainsi qu'aux opérations de remorquage des navires et de lutte contre la pollution.

6 - L'entreprise de classification des navires : c'est une entreprise qui procède en plus des opérations visées aux articles 10 et 28 du code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la loi 76-59 du 11 Juin 1976 :

- à la vérification de la conformité de la construction des navires à ses propres normes techniques et à la réglementation en vigueur relative à la sécurité et à la prévention contre la pollution,

- aux visites périodiques de sécurité, aux visites après les accidents et les grandes réparations des navires inscrits sur ses registres aux fins de s'assurer qu'ils répondent encore aux normes relatives à la sécurité et à la prévention contre la pollution,

- à l'attribution d'une côte pour chaque navire inscrit sur ses registres.

7 - le bureau de représentation des sociétés étrangères de classification des navires.

Art. 3. - Toute personne qui exerce une profession de la marine marchande doit être inscrite sur un registre approprié tenu par les services du ministère chargé du transport.

Les succursales de l'entreprise sont inscrites audit registre.

L'inscription est effectuée une fois remplies la condition de nationalité et les conditions prévues aux articles 5 - 6 et 8 de la présente loi.

L'inscription donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle. Cette carte est personnelle et incessible.

Art. 4. - Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent être inscrites sur le registre de l'une des professions de la marine marchande que lorsqu'elles y sont autorisées en vertu de conventions ou accords internationaux en vigueur entre la Tunisie et les pays dont elles sont ressortissantes et ce sous réserve de la réciprocité.

A défaut de telles conventions, l'inscription des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère sur ces registres est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les investissements et la participation des étrangers.

Art. 5. - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur l'un des registres des professions de la marine marchande si elle a été déchue de ses droits civiques ou si elle a été radiée de l'un de ces registres suite à une sanction prononcée à son encontre.

Ces conditions sont applicables aux personnes morales et à leur représentant légal.

Art. 6. - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur l'un des registres des professions de la marine marchande si elle ne remplit pas les conditions relatives à la capacité professionnelle fixées par décret.

Aucune personne morale ne peut être inscrite sur l'un des registres des professions de la marine marchande que si son représentant légal remplit les conditions visées à l'alinéa premier du présent article ou si elle justifie du recrutement d'une personne physique au moins remplissant les conditions susvisées et sa désignation dans un poste de direction.

Art. 7. - En cas de décès de la personne physique inscrite sur l'un des registres des professions de la marine marchande ou lorsque le représentant légal de la personne morale décède ou se trouve dans l'incapacité de gérer l'entreprise, cette inscription peut être maintenue pendant une période de six mois à compter du jour du décès ou de l'incapacité sans nécessité de justification de la capacité professionnelle d'une autre personne.

Ce délai peut être, à titre exceptionnel, prorogé de six mois par décision du ministre chargé du transport.

Art. 8. - Chaque personne morale ou physique doit disposer des moyens matériels devant lui permettre de faire face à ses engagements.

Les moyens matériels minima pour chaque profession sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

Les moyens minima susvisés ne peuvent changer d'affectation.

Art. 9. - Toute personne morale ou physique inscrite sur l'un des registres des professions de la marine marchande, peut demander son inscription sur un ou plusieurs autres registres des professions de la marine marchande, si elle remplit les conditions requises à cette fin.

Toutefois, nul ne peut être inscrit à la fois sur l'un des registres des entreprises de classification des navires ou des bureaux de représentation des sociétés étrangères de classification de navires, d'une part et sur l'un des registres des armateurs, des transporteurs maritimes ou des sociétés d'assistance, de sauvetage et de remorquage en mer, d'autre part.

Art. 10. - Toute personne physique ou morale inscrite sur le registre de l'une des professions de la marine marchande peut exercer son activité sur tout le territoire tunisien.

Toutefois, le ministre chargé du transport peut limiter l'exercice de l'activité de l'entrepreneur de manutention à un ou plusieurs ports ou quartiers maritimes.

Art. 11. - Toute personne exerçant l'une des professions de la marine marchande citées à l'article 2 de la présente loi, est tenue d'informer le ministre chargé du transport de tout changement survenu dans la situation de l'entreprise et entraînant la non-satisfaction de l'une des conditions d'inscription, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date de son intervention.

L'information a lieu par écrit, soit directement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute extension de l'activité de l'entreprise par l'ouverture d'un nouvel établissement est soumise à une nouvelle inscription sur le registre et entraîne l'actualisation des mentions portées sur la carte professionnelle.

Art. 12. - Les activités des personnes physiques ou morales exerçant l'une des professions de la marine marchande prévues à l'article 2 de la présente loi sont soumises au contrôle des officiers de la marine marchande assermentés et habilités à cet effet, relevant du ministère chargé du transport.

Art. 13. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et toute négligence commises par les personnes physiques ou morales dans l'exercice de l'une des professions de la marine marchande sont constatées par deux officiers de la marine marchande assermentés et habilités à cet effet.

Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent ces officiers ainsi que les déclarations du contrevenant.

Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal ainsi établi.

En cas d'absence du contrevenant ou en cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

Le procès-verbal doit également préciser la date, le lieu et la nature de la constatation effectuée et indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction.

Hormis le cas de flagrant délit, le procès-verbal doit mentionner que le contrevenant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le procès-verbal doit préciser qu'une copie en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant.

Les procès-verbaux établis comme précité sont transmis, dans tous les cas, au ministre chargé du transport; ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 14. - Les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l'article 13 de la présente loi, sont transmis, le cas

échéant, au Procureur de la République compétent par le ministre chargé du transport.

Art. 15. - Les agents visés aux articles 12 et 13 de la présente loi, sont autorisés dans le cadre d'accomplissement de leurs missions à :

- avoir accès aux locaux professionnels pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail.

- faire toutes constatations utiles et se faire produire sur première réquisition, les renseignements, documents, pièces et livres nécessaires à leurs enquêtes et constatations ou en prendre copies certifiées conformes à l'original.

- saisir, contre récépissé, ce qui est nécessaire, des documents susvisés ou en prendre copies certifiées conformes à l'original, pour l'établissement de la preuve de l'infraction.

Art. 16. - Les fonctionnaires, les agents et toutes autres personnes appelés à prendre connaissance des dossiers d'infractions, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 254 du code pénal.

Art. 17. - Est puni d'une amende de 500 à 50.000 dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.

Est puni d'une amende de 5000 à 50.000 dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 8 de la présente loi.

En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

Art. 18. - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues à l'article 17 de la présente loi sont applicables à titre personnel à son représentant légal.

Art. 19. - Nonobstant la sanction de radiation prévue à l'article 21 de la présente loi, le ministre chargé du transport peut transiger en cas d'infraction aux dispositions de l'article 8 de la présente loi dont la constatation et la poursuite lui incombent.

La transaction doit intervenir par écrit elle doit être signée par le contrevenant et comporter son aveu explicite et son engagement à s'acquitter dans le délai imparti du montant de la transaction.

Une copie de la transaction est délivrée au contrevenant avec la quittance de paiement du montant de la transaction.

La transaction s'effectue sur la base d'un barème fixé par décision du ministre chargé du transport.

La transaction peut intervenir tant que l'affaire est pendante devant les juridictions et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement définitif. Elle arrête les poursuites et éteint l'action publique.

Art. 20. - En cas de constatation d'un manquement grave ou répété de la part de toute personne physique ou morale exerçant l'une des professions de la marine marchande à l'occasion de l'exécution de ses obligations légales, du non respect des règlements afférents aux transports, au travail ou à la sécurité, ou d'un retard important et répété dans l'exécution de ses obligations contractuelles, le ministre chargé du transport peut, nonobstant toute poursuite pénale, prendre l'une des sanctions suivantes :

- l'avertissement,

- la suspension de l'activité pour une durée ne dépassant pas trois mois,

- la radiation.

Les sanctions de suspension de l'activité et de radiation précitées sont prononcées après avis d'une commission de discipline composée d'un président et de quatre membres dont deux représentants de l'administration, un représentant de la profession concernée et un représentant des chargeurs, désignés par arrêté du ministre chargé du transport.

Le représentant de la profession concernée et le représentant des chargeurs sont désignés sur proposition des organismes qui les représentent.

Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministre chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter oralement ou par écrit ses moyens de défense dans un délai ne dépassant pas les 15 jours à compter de la date de sa convocation.

Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par décret.

Art. 21. - Le ministre chargé du transport peut également, ordonner, après avis de la commission de discipline la radiation dans les cas suivants :

- lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l'inscription sur le registre des professions de la marine marchande et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception .

- lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à l'encontre de l'intéressé.

- lorsque l'intéressé a cessé son activité pendant une période dépassant une année et n'a pas repris son activité dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 22. - Toute personne physique ou morale autorisée à la date de promulgation de la présente loi à exercer l'une des professions visées à son article 2, est tenue de prendre les dispositions nécessaires aux fins de se conformer à ses dispositions, et ce, dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le ministre chargé du transport autorise, à titre exceptionnel, l'inscription des personnes bénéficiant à la date de promulgation de la présente loi de l'autorisation d'exercer l'une des professions de la marine marchande, et qui ne remplissent pas la condition de capacité professionnelle visé à son article 6, si elles en font la demande dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 23. - Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment, la loi n° 77 - 13 du 7 mars 1977 portant organisation des professions maritimes à l'exception de ses articles 6 et 7 qui demeurent en vigueur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 14 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 95-598 du 3 avril 1995, fixant les modalités de fonctionnement et l'organisation administrative et financière de l'institut tunisien des études stratégiques ainsi que la composition et les attributions de son conseil consultatif.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 94-102 du 1er août 1994,

Vu la loi n° 93-103 du 25 octobre 1993, portant création de l'institut tunisien des études stratégiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

Article premier. - L'institut tunisien des études stratégiques comprend les organes suivants :

- le conseil consultatif,
- le comité scientifique exécutif,
- les structures scientifiques et administratives.

CHAPITRE II

Le directeur général

Art. 2. - Le directeur général de l'institut tunisien des études stratégiques dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer les gestions de l'institut. Il dispose du pouvoir de décision pour toutes les questions qui concernent le fonctionnement de l'établissement.

A cet effet, et dans la limite de ses attributions, il prend toutes les initiatives et toutes les décisions nécessaires. Il est chargé notamment :

- d'assurer le fonctionnement administratif, financier et scientifique de l'institut,
- fixer les programmes de travail et de veiller à leur exécution,
- d'assurer la présidence des réunions du conseil consultatif et du comité scientifique exécutif et la préparation de leurs travaux,
- de la fixation et l'organisation des structures scientifiques et administratives de l'institut,
- de la représentation de l'institut auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- de l'élaboration et l'exécution du budget de l'institut par l'émission des ordres de recettes et de dépenses,
- de passer les contrats programmes et se suivre leur exécution,
- de veiller à satisfaire les besoins de l'institut en moyens humains, matériels et financiers.

Dans le cadre de la réglementation en vigueur il a autorité sur tout le personnel de l'agence.

Le directeur général de l'institut peut déléguer certaines de ses attributions, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Art. 3. - Le directeur général de l'institut recrute les cadres et les agents de l'institut par le biais du détachement ou par des contrats. Il peut également recruter les chercheurs, les conseillers et les experts soit par le biais de détachement soit par des contrats, il définit leurs attributions soit d'une façon individuelle soit au sein de groupes de travail qu'il constitue et dont il fixe les modalités de fonctionnement.

Art. 4. - Le directeur général de l'institut soumet au Président de la République les résultats des études et des recherches élaborées par l'institut.

CHAPITRE III

Le conseil consultatif

Art. 5. - Le directeur général préside le conseil consultatif de l'institut tunisien des études stratégiques, ce conseil se compose de représentants :

- du ministère de l'intérieur,
- du ministère des affaires étrangères,
- du ministère de la défense nationale,
- du ministère du développement économique,
- du ministère de l'enseignement supérieur,
- du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

Le directeur général peut inviter toute personne compétente dans les questions programmées à l'ordre du jour du conseil consultatif pour y assister.

Art. 6. - Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre directeur du cabinet présidentiel sur proposition des ministres et du secrétaire d'Etat concernés.

Art. 7. - Le conseil consultatif est chargé de donner son avis sur :

- les programmes et les projets des recherches et des études,
- les programmes de coopération,
- les projets du budgets prévisionnels d'exploitation et d'investissement ainsi que les résultats financiers de l'institut,
- l'organisation des structures administratives et financières,
- le rapport annuel des activités de l'institut,
- et toutes autres questions qui lui sont soumises par le directeur général de l'institut.

Art. 8. - Le conseil consultatif se réunit sur convocation du directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la réunion, au moins une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire.

Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres, si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion se tiendra après deux semaines, quelque soit le nombre des membres présents.

Les travaux du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés dans des registres spéciaux tenus par les services de l'institut et signés par le directeur général. Copie de chaque procès verbal est adressée aux membres du conseil et à l'autorité de tutelle dans un délai maximum de huit jours.

Le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général de l'institut.

CHAPITRE IV

Le comité scientifique exécutif

Art. 9. - Le comité scientifique exécutif assiste le directeur général de l'institut dans le suivi et l'évaluation des programmes des études et des recherches.

Le directeur général fixe par décision la composition du comité scientifique exécutif ainsi que ses modalités de fonctionnement.

Art. 10. - Le comité scientifique exécutif est présidé par le directeur général de l'institut qui en désigne les membres.

CHAPITRE V

Les structures scientifiques et administratives

Art. 11. - L'institut tunisien des études stratégiques comprend les structures scientifiques et administratives suivantes :

- division des recherches et des études,
- division de l'informatique et de la documentation,
- unité des services communs,
- unité de la communication et de la correspondance.

Art. 12. - La division des recherches et des études est chargée sous l'autorité du directeur général de l'institut notamment :

- de la coordination du travail des groupes de recherches et d'études,
- du suivi des dossiers qui leur sont confiés par le directeur général de l'institut,
- d'assurer les relations de l'institut avec les chercheurs, les experts, les instituts, les bureaux et centres de recherches et études, les structures, les établissements et les administrations tunisiens et étrangers.
- de veiller à l'organisation des manifestations scientifiques, des rencontres, des colloques, des conférences, séminaires d'études et des ateliers de travail.

Art. 13. - La division de l'informatique et de la documentation, est chargée sous l'autorité du directeur général de l'institut, notamment de :

- tenir une banque de données,
- rassembler les informations et les données entrant dans les attributions de l'institut et à cet effet établir des liens avec les réseaux d'information similaires,
- rassembler les différents documents concernant l'institut et veiller à leur conservation, leur mise à jour, leur résumé, leur traduction et leur publication.

Art. 14. - L'unité des services communs est chargée, sous l'autorité du directeur général de l'institut, notamment de la gestion des moyens humains, financiers et matériels de l'institut.

Art. 15. - L'unité de la communication et de la correspondance, rattachée directement au directeur général de l'institut, est chargée sous son autorité, notamment de l'organisation de la communication interne et externe de l'institut, ainsi que du rassemblement, de la répartition et du suivi de toutes les correspondances parvenues ou émanant de l'institut.

CHAPITRE VI

Organisation financière

Art. 16. - Le budget de l'institut doit mentionner séparément :

1) dans le chapitre des recettes : les recettes de l'institut telles que fixées par l'article 6 de la loi susvisée n° 93-103 du 25 octobre 1993,

2) dans le chapitre des dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'institut,
- les dépenses d'investissement,

- et toutes autres dépenses entrant dans le cadre des attributions de l'institut.

Art. 17. - La comptabilité de l'institut est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

CHAPITRE VII

La tutelle

Art. 18. - Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement de l'institut, le schéma de financement de l'investissement et les emprunts sont soumis à l'approbation du ministre directeur du cabinet présidentiel et du ministre des finances.

Art. 19. - Il est placé auprès de l'institut un contrôleur d'Etat désigné par arrêté du ministre des finances, il exerce ses attributions conformément à la législation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.

Art. 20. - Le ministre directeur du cabinet présidentiel et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-599 du 3 avril 1995, fixant les règles de passation, d'exécution et de contrôle des marchés de l'institut tunisien des études stratégiques.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 94-102 du 1er août 1994,

Vu la loi n° 93-103 du 25 octobre 1993, portant création de l'institut tunisien des études stratégiques,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les marchés de l'institut tunisien des études stratégiques sont régis par la réglementation relative aux marchés publics sauf dispositions contraires du présent décret.

Art. 2. - Les marchés de l'institut tendant à la réalisation de travaux de services ou de fourniture des biens dont le montant dépasse trente mille dinars (30.000 D) ou d'études dépassant le montant de dix mille dinars (10.000 D) sont conclus par écrit.

Les actes relatifs aux activités spécifiques de l'institut ne sont pas soumis aux formalités de marchés écrits si leur montant n'excède pas cinquante mille dinars (50.000 D) pour les actes à réaliser en Tunisie et cent mille dinars (100.000 D) pour ceux à réaliser à l'étranger.

Si le montant de ces actes est supérieur à ceux fixés à l'alinéa précédent, les marchés peuvent être conclus par écrits de gré à gré.

La liste des actes relatifs aux activités spécifiques de l'institut seront fixées par décision du ministre de tutelle.

Art. 3. - En cas de recours à la concurrence quelle qu'en soit la nature, les plis sont ouverts par une commission d'ouverture des plis dont les membres sont désignés par le directeur général de l'institut.

Le contrôleur d'Etat auprès de l'institut, est obligatoirement membre de ladite commission.

Les décisions de la commission d'ouverture des plis sont consignées dans un procès verbal signé par tous les membres.

Art. 4. - Il est institué auprès de l'institut tunisien des études stratégiques une commission des marchés composée comme suit :

- le directeur général de l'institut : président
- un représentant du ministère des finances : membre
- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre
- deux représentants du conseil consultatif de l'institut : membres.

La commission se réunit sur convocation de son président. Ses réunions ne sont valables qu'en présence de trois de ses membres au moins dont parmi eux le représentant du ministère des finances. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix et sont consignées dans un procès verbal signé par tous les membres présents.

Le secrétariat permanent de la commission est assuré par un service spécialisé rattaché à la direction générale de l'institut.

Art. 5. - La commission des marchés de l'institut examine tous les dossiers des marchés de l'institut quelque soit leur montant. Elle donne un avis préalable sur :

- les rapports de depouillement des offres chaquefois qu'il est fait recours à la concurrence qu'elle qu'en soit la nature, ainsi que sur les marchés y afférents au cas où des modifications auront été apportées aux closes et conditions de la consultation et dont la commission n'aura pas pris connaissance au niveau du rapport de depouillement.

- les marchés conclus de gré à gré,
- les annexes et les dossiers de règlement définitif relatifs aux marchés conclus par l'institut,
- les différends et le contentieux afférents à ces marchés.

Art. 6. - L'avis de la commission des marchés de l'institut est consultatif. Le ministre de tutelle peut autoriser à passer outre cet avis par décision motivée.

Art. 7. - Le ministre directeur du cabinet présidentiel et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

Décret n° 95-600 du 3 avril 1995, fixant l'ensemble des effectifs du Premier ministère.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministère,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant réorganisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 et le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987,

Vu l'avis du ministre des finances,

Décrète :

Article premier. - Les effectifs réels exerçant aux services du Premier ministère au 31 décembre 1994 sont répartis conformément aux tableaux ci-après :

Article premier : Les effectifs réels exerçant aux services du Premier Ministère au 31 /12 /1994 sont répartis conformément aux tableaux ci-après :

	Effectifs réels					
	A10	A30	A31	A32	A33	Total
I - Effectifs par Catégories						
A1	8	128			1	137
A2		78	4			82
A3		30	1			31
B		112	6			118
C		79	22			101
D		27	6			33
Ouvriers						
* Unité I				34		34
* Unité II				151	3	154
* Unité III				31		31
Total	8	454	39	216	4	721
II- Effectifs par Fonctions						
* Directeur de Cabinet	1					1
* Conseiller	3					3
* Chef de Cabinet	1	2				3
* Attaché de Cabinet						3
* Chargé de Mission	3	1				4
* S.G Chargé de Mission		2				2
* Secrétaire Général						
* D.G Chargé de Mission		10				10
* Directeur Général		11				11
* Directeur Chargé de Mission						
* Directeur		52				52
* Sous-Directeur		38				38
* Chef de Service		56				56
Total	8	172				181

III- Effectifs par Grade	Effectifs réels					
	A10	A30	A31	A32	A33	Total
* Cabinet du Premier Ministre						
A - Membres du Cabinet						
* Directeur de Cabinet	1					1
* Conseiller	3				1	3
* Charge de Mission	1					2
B - Agents rattachés directement au Cabinet du Premier Ministre						
- Cadre Administratif commun						
* Administrateur Général		1				1
* Administrateur Conseiller		1				1
* Administrateur		3				3
* Attaché d'Administration		3				3
* Secrétaire de Direction 1ère Classe		1				1
* Secrétaire d'Administration		4				4
* Secrétaire de Direction		2				2
* Secrétaire Dactylographe		1				1
* Commis d'Administration		4				4
* Dactylographe		5				5
* Hâjeb		4				4
* Agent Temporaire Catégorie C			2			2
* Documentaliste Adjoint		1				1
- Cadre Technique et particulier						
* Professeur de l'enseignement secondaire		1				1
* Opérateur		1				1
* Agent d'exploitation		3				3
* Opérateur PTT		1				1
C - Ouvriers						
				22	3	25
Total	5	36	2	22	4	69

	Effectifs réels					
	A10	A30	A31	A32	A33	Total
* Les Services du Secrétariat Général Gouvernement et du Secrétariat d'Etat à la Réforme Administrative et à la Fonction Publique						
A - Membres du Cabinet						
* Chef de Cabinet	1					1
* Chargé de Mission	1					1
* Directeur Général	1					1
B - Agents rattachés directement aux Services du SGG et du SERAFP						
- Cadre Administratif Commun						
* Attaché d'Administration		1				1
* Secrétaire d'Administration		1				1
* Secrétaire Dactylographe		6				6
* Dactylographe		2				2
* Hajebe		1				1
* ATCD			1			1
C - Ouvriers				14		14
Total	3	11	1	14		29
* Les Structures						
A - Cadres Administratifs Communs						
* Administrateur Général		10				10
* Conseiller des services Publics		39				39
* Administrateur Conseiller		15				15
* Administrateur		64				64
* Attaché d'Administration		8				8
* Attaché de Direction		1				1
* Secrétaire de Direction 1ere Classe		11				11
* Secrétaire d'Administration		43				43
* Secrétaire de Direction		6				6
* Secrétaire Dactylographe		37				37
* Commis d'Administration		39				39

	Effectifs réels					
	A10	A30	A31	A32	A33	Total
* Dactylographe		25				25
* Hajebe		22				22
* Documentaliste		2				2
* Bibliothécaire		1				1
* Documentaliste Adjoint		1				1
* ATCA2			4			4
* ATCA3			1			1
* ATCB			6			6
* ATCC			20			20
* ATCD			5			5
B - Cadres Techniques et particuliers						
* Ingénieur Général		1				1
* Ingénieur en Chef		3				3
* Ingénieur Inspecteur		3				3
* Ingénieur		1				1
* Analyste		4				4
* Ingénieur Adjoint		1				1
* Technicien de Gestion		2				2
* Technicien de Maintenance		2				2
* Opérateur		5				5
* Mécanographe		1				1
* Conseiller à la Cour des Comptes		1				1
* Contrôleur de Dépenses Publiques		16				16
* Contrôleur Général des Services Publics		4				4
* Contrôleur Général des Finances		1				1
* Contrôleur en Chef des Services Publics		10				10
* Contrôleur des Services Publics		7				7
* Contrôleur Adjoint des Services Publics		7				7
* Professeur Principal de l'enseignement secondaire		4				4
* Professeur de l'enseignement secondaire		2				2
* Conseiller des P.T.T		1				1
* Inspecteur en Chef des P.T.T		2				2
* Inspecteur Central		1				1
* Inspecteur		1				1
* Assistante Sociale		3				3
C - Ouvriers						
				180		
Total		407	36	180		623
TOTAL GÉNÉRAL	8	454	39	216	4	721

Art. 2. - Le Premier ministre est autorisé à recruter au titre de l'année 1995 les effectifs suivants :

1) article 30 :

- * conseiller des services publics : 3
- * administrateur conseiller : 2
- * analyste : 2
- * secrétaire de direction 1ère classe : 3

2) article 32 :

- * ouvrier : 2
- Total : 12.

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-704 du 17 avril 1995, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 27 mars 1995, relative à l'émission d'un emprunt obligataire sur le marché Japonais

Le Président de la République,

Sur proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment son article 40,

Vu l'avis du ministre des finances,

Décète :

Article premier. - Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 27 mars 1995, annexée au présent décret, autorisant l'émission par la Banque Centrale de Tunisie d'un emprunt obligataire sur le marché Japonais.

Cet emprunt est contracté pour faire face aux besoins de financement extérieur de la République Tunisienne pour l'année 1995.

Art. 2. - Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 95-601 du 10 avril 1995.

Monsieur Néjib Abdallah, conseiller chargé des fonctions de président de chambre au tribunal administratif, est maintenu en activité pour une deuxième année et ce à compter du 1er juillet 1995.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 6 avril 1995, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un candidat titulaire de la maîtrise en éducation physique et sportive avec le grade de sous-lieutenant d'active.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 4,

Vu le décret n° 76-612 du 14 juillet 1976, portant réorganisation de l'institut national des sports et notamment son article 16,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres est ouvert à Tunis au ministère de la défense nationale le 16 août 1995 et les jours suivants, conformément à l'article 4 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972 pour le recrutement d'un (01) candidat titulaire de la maîtrise en éducation physique et sportive avec le grade de sous-lieutenant d'active.

Art. 2. - Pour participer à ce concours les candidats doivent adresser leur dossier de candidature au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab M'nara Tunis comportant les pièces suivantes :

- une demande de participation sur papier libre au nom de Monsieur le ministre de la défense nationale,

- une copie certifiée conforme du diplôme obtenu ou équivalent,

- une copie de la carte d'identité nationale,

- un extrait de l'acte de naissance datant de mois d'un an à la date du concours.

Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clôturé le 15 juillet 1995 le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Tunis, le 6 avril 1995.

Le Ministre de la Défense Nationale
Abdelaziz Ben Dhia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JUSTICE

NATIONALITE

Par décret n° 95-602 du 10 avril 1995.

La nationalité tunisienne est attribuée par voie de naturalisation à Monsieur Bassam Ben Ahmed Chalhoub né à Sour le 26 janvier 1967, dossier n° 21908.

NOMINATIONS

Par décret n° 95-603 du 10 avril 1995.

Monsieur Mohamed Lejmi, magistrat de troisième grade, est nommé procureur général directeur des services judiciaires.

Par décret n° 95-604 du 10 avril 1995.

Monsieur Slaheddine Dhambri, magistrat du deuxième grade, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la justice.

Par décret n° 95-605 du 10 avril 1995.

Monsieur Salah Bouras, magistrat du troisième grade, est nommé inspecteur général au ministre de la justice.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 95-606 du 10 avril 1995.

Monsieur Mohamed Salah El Ouni est chargé des fonctions de consul général de la République Tunisienne à Alger.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 95-607 du 6 avril 1995.

Monsieur Ali Drine, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernorat de Zaghouan, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 95-608 du 6 avril 1995.

Monsieur Mohamed El Habib El Hani, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division de l'information et des conférences au gouvernorat de Zaghouan, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 95-609 du 6 avril 1995.

Monsieur Nouredine Ben Mansour, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernorat de Zaghouan, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 avril 1995, relatif au transfert du siège de la commune de Nasrallah gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 5,

Vu le décret du 20 novembre 1957 portant création de la commune de Nasrallah,

Vu la délibération du conseil municipal de Nasrallah du 7 février 1995,

Arrête :

Article premier. - La commune de Nasrallah est autorisée à transférer son siège sis à l'avenue Habib Bourguiba à son nouveau siège sis à l'avenue Ettaïeb El M'hiri.

Art. 2. - Le président de la commune de Nasrallah est chargé de l'exécution du présent arrêté dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 1995.

Le Ministre de l'Intérieur
Mohamed Jegham

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 avril 1995, relatif au transfert du siège de la commune de Sidi Ameur Mesjed Aïssa gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 5,

Vu le décret du 8 avril 1985 portant création de la commune de Sidi Ameur Mesjed Aïssa,

Vu la délibération du conseil municipal de Sidi Ameur Mesjed Aïssa du 15 novembre 1994,

Arrête :

Article premier. - La commune de Sidi Ameur Mesjed Aïssa est autorisée à transférer son siège sis à l'avenue Sakiet Sidi Youssef à son nouveau siège sis à la place du 7 novembre.

Art. 2. - Le président de la commune de Sidi Ameur Mesjed Aïssa est chargé de l'exécution du présent arrêté dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 1995.

Le Ministre de l'Intérieur
Mohamed Jegham

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 95-611 du 6 avril 1995.

Docteur Abdelhamid Abbès, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur à l'institut national de protection de l'enfance au ministère des affaires sociales à compter du 14 octobre 1994.

En application des dispositions de l'article 3 nouveau du décret susvisé n° 91-1005 du 26 juin 1991 l'intéressé bénéficie du rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

INTEGRATIONS

Par décret n° 95-612 du 6 avril 1995.

Monsieur Mohamed Ben Laïba, inspecteur régional de la santé publique, est intégré au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-613 du 6 avril 1995.

Monsieur Riadh Kraïem, médecin de la santé publique, est intégré au grade de médecin-inspecteur régional du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-614 du 6 avril 1995.

Monsieur Mohamed Habib Hmila, médecin de la santé publique, est intégré au grade de médecin inspecteur régional du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-615 du 6 avril 1995.

Monsieur Ismaïl Zouïter, médecin de la santé publique, est intégré au grade de médecin inspecteur régional du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-616 du 6 avril 1995.

Monsieur Adel Jomâa, médecin principal de la santé publique, est intégré au grade de médecin inspecteur régional du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-617 du 6 avril 1995.

Mademoiselle Rebaï Dalenda, médecin spécialiste de la santé publique, est intégrée au grade de médecin inspecteur régional du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-618 du 6 avril 1995.

Monsieur Mounir Ayadi, médecin spécialiste de la santé publique, est intégré au grade de médecin inspecteur régional du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-619 du 6 avril 1995.

Madame Samia Marouane épouse Jamoussi, médecin spécialiste de la santé publique, est intégrée au grade de médecin inspecteur régional du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-620 du 6 avril 1995.

Monsieur Ameur Charrada, médecin de la santé publique, est intégré au grade de médecin inspecteur régional du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-621 du 6 avril 1995.

Monsieur Ali Rejeb, médecin spécialiste de la santé publique, est intégré au grade de médecin inspecteur régional du travail au ministère des affaires sociales à compter du 22 juillet 1994.

NOMINATIONS

Par décret n° 95-622 du 6 avril 1995.

Monsieur Youssef Karoui, inspecteur principal de l'éducation spécialisée, est chargé des fonctions de sous-directeur d'application et de réhabilitation à l'institut de promotion des handicapés au ministère des affaires sociales.

En application des dispositions de l'article 14 du décret susvisé n° 90-2061 du 10 décembre 1990, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-623 du 6 avril 1995.

Madame Ahlem Benslama épouse Maâroufi, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de service du règlement des conflits dans l'agriculture, mines et services à la sous-direction du règlement des conflits à la direction de la conciliation à la direction générale de l'inspection du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-624 du 6 avril 1995.

Monsieur Abdelhamid Bziouich, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Gafsa.

En application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 avril 1995, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-306 du 25 février 1988, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 91-1937 du 16 décembre 1991, portant nomination de Monsieur Romdhane Kalboussi, ingénieur général, en qualité de chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre des affaires sociales à compter du 21 novembre 1991,

Vu le décret n° 95-146 du 25 janvier 1995, portant nomination de Monsieur Sadok Rabeh, ministre des affaires sociales,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe un de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Romdhane Kalboussi, ingénieur général, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre des affaires sociales, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires sociales tous les actes intéressant les services du ministère à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 25 janvier 1995 sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 avril 1995.

Le Ministre des Affaires Sociales
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 avril 1995, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-306 du 25 février 1988, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 93-144 du 23 juin 1993, chargeant Monsieur Tahar Seffen, administrateur général, des fonctions de directeur administratif et financier, avec rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 95-146 du 25 janvier 1995, portant nomination de Monsieur Sadok Rabeh, ministre des affaires sociales,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Tahar Seffen, administrateur général, chargé des fonctions de directeur administratif et financier au ministère des affaires sociales, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires sociales tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 25 janvier 1995 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 avril 1995.

Le Ministre des Affaires Sociales
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 avril 1995, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-306 du 25 février 1988, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 93-820 du 13 avril 1993, chargeant Madame Radhia M'kaouar épouse Driss, administrateur, des fonctions de sous-directeur administratif et social, à la direction administrative et financière au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 95-146 du 25 janvier 1995, portant nomination de Monsieur Sadok Rabeh, ministre des affaires sociales,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Radhia M'kaouar épouse Driss, administrateur, chargée des fonctions de sous-directeur administratif et social, à la direction administrative et financière au ministère des affaires sociales, est habilitée à signer par délégation du ministre des affaires sociales tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 25 janvier 1995 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 avril 1995.

Le Ministre des Affaires Sociales
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Décret n° 95-625 du 10 avril 1995 portant modification du décret n° 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l'année 1995,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l'année 1995,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l'année 1995,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 50,

Vu le décret n° 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages,

Vu l'avis des ministres de l'industrie, du transport et du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont retirés de la liste figurant à l'annexe II du décret n° 94-1057 du 9 mai 1994 fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 50 du code d'incitation aux investissements et les conditions du bénéfice de ces incitations, les équipements suivants :

- 8609009 : conteneurs.

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe I du décret sus-indiqué les équipements suivants :

- 8609009 : conteneurs.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'industrie, du transport et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-626 du 10 avril 1995, fixant la liste des matériels et équipements pouvant être importés ou acquis localement par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions d'octroi de l'exonération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment le numéro 47 du tableau "A" qui lui est annexé,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi des finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi des finances pour la gestion 1995 et notamment son article 95,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont fixés à la liste numéro I annexée au présent décret les matériels et équipements de nettoyage des villes, de ramassage et de traitement des ordures, de travaux de voiries et de la protection de l'environnement n'ayant pas des similaires fabriqués localement et importés par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte, susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation.

Art. 2. - Sont fixés à la liste numéro II annexée au présent décret les matériels et équipements de nettoyage des villes, de ramassage et de traitement des ordures, de travaux de voiries et de la protection de l'environnement fabriqués localement et acquis par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte, susceptibles de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée due en régime intérieur.

Cet avantage est accordé sur autorisation du bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d'une demande formulée par la collectivité locale ou l'établissement public municipal.

Art. 3. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié prévu par les articles 1 et 2 du présent décret doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de non cession à titre onéreux ou gratuit des équipements et matériels pendant un délai de cinq ans à partir de la date d'importation ou d'acquisition.

Cet engagement doit être annexé à la déclaration de mise à la consommation en cas d'importation ou à la demande d'achat en exonération présentée au bureau de contrôle des impôts compétent en cas d'acquisition sur le marché local.

Art. 4. - Pour le matériel roulant soumis à l'obligation d'immatriculation, la carte grise doit porter la mention "véhicule incessible pendant cinq ans à partir de la date d'immatriculation".

La cession pendant la période considérée est subordonnée à l'acquisition auprès des recettes des finances ou des douanes, selon le cas, des droits et taxes dus sur la base de la valeur des matériels et équipements à la date de la cession et selon les taux en vigueur à cette même date.

Art. 5. - Les ministres de l'intérieur, des finances, et de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE I

Biens d'équipement pouvant être importés par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte en exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus.

N° de position douanière	Désignation du matériels et équipements
	I - Equipements de voiries et de ramassage des ordures :
Ex 84-14	- compresseurs d'air mobiles de chantiers
Ex 84-26	- échelles à nacelle non tractable conçus pour être montés sur un véhicule routier
Ex 84-29	- bulldozers à chenille - bulldozers compacteurs pour ordures ménagères - mini trax - pelles chargeuses - tracto pelle - bulldozer sur pneus - chargeurs et déchargeurs avec accessoires - pelles mécaniques
Ex 84-30	- niveleuses - décapeurs - excavateurs - cylindres vibrants
Ex 84-67	- marteaux piqueurs et accessoires
Ex 84-79	- plaques vibrantes - malaxeurs d'enrobés de bitume - finisseurs - centrales de fabrication d'enrobés de bitume et accessoires - broyeurs de déchets de jardins de calibre de coupe des branches de diamètre supérieur à 10 cm
Ex 87-01	- tracteurs agricoles - tracteurs y compris les tracteurs treuils de plus de 30 tonnes
Ex 87-04	- camions double cabine pour le captage des chiens - camion porte conteneurs
Ex 87-05	- camions échelle et nacelle à tourelles non tractable - camions arroseurs-laveurs à haute pression - camions balayeurs. - équipements pour camions hydraucureuse (vide fosse) - camions lave conteneurs - camions multi-lève - camions-grue à chassis bas pour la traction des voitures - camions-bennes tasseuses de 14 m3 et plus
Ex 87-16	- bennes tasseuses géantes tractées
	II Matériels et équipements pour l'hygiène et la protection de l'environnement
	1) Matériel roulant :
Ex 87-05	- engins amphibies à chenilles ou sur roues pour le traitement insecticide anti-larvaire des terrains marécageux dans le domaine de la lutte contre les moustiques - camions tout terrain double pont équipés pour la pulvérisation ou la nébulisation des produits insecticides et désinfectants dans le domaine de la lutte contre les moustiques

N° de position douanière	Désignation du matériels et équipements
Ex 84-17 Ex 84-24	2) Equipements d'hygiène publique : - incinérateurs de déchets - appareils d'épandage des insecticides et des désinfectants - appareils de nébulisation à chaud ou à froid pour l'épandage des insecticides et des désinfectants.
Ex 84-19	3) Equipements de laboratoire :
Ex 90-11 Ex 90-15	- appareils de stérilisation par la chaleur humide (autoclaves) - microscopes photoniques - appareils d'acquisition et de traitement des données enregistrées lors de la détection de pollution l'air et par la station semi-mobile de mesures météorologiques - station semi-mobile des mesures météorologiques
Ex 90-27	- photomètres à flamme - spectro-photomètres ultra-violets - spectro-photomètres à absorption atomique - chromatographes
Ex 90-31	- analyseurs de gaz ou de fumée - stations fixes de détection et de mesure de la pollution atmosphérique

ANNEXE II

Biens d'équipement fabriqués localement pouvant être acquis par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

N° de position douanière	Désignation du matériels et équipements
Ex 39-26 Ex 73-26 Ex 79-07	- corbeilles à papier - échelles et nacelles tractées - conteneurs pour ramassage et traitement des ordures
Ex 84-24	- arroseurs laveurs tractés
Ex 84-79	- répanduses à bitume - caisson pour ramassage et traitement des ordures - appareils tractés pour le nettoyage des plages
Ex 87-01 Ex 87-04	- tracteurs pour semi-remorque - bétailières - camions à plateau - quadriporteurs - fourgons mortuaires - camions-benne basculante - camions gravillonneurs - camion-citerne pour vide fosse
Ex 87-05	- camion-bennes tasseuses de moins 14 m3 - fourgon équipé de matériel de dépannage - camions tanker à bitume
Ex 87-11	- tricycles à benne - triporteur (tricycle) à échelle
Ex 87-16	- citernes d'eau remorquées - remorques et semi-remorques pour le transport des ordures et des matériaux de voirie - citernes mobiles pour le stockage du bitume.

Décret n° 95-627 du 3 avril 1995, fixant la liste des réactifs et des sacs pour transfusion sanguine bénéficiant de la réduction du taux des droits de douane à 7%.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant application du nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le point 7-20 du titre II des dispositions préliminaires dudit tarif

prévu par l'article 75 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La liste des réactifs et des sacs pour transfusion sanguine n'ayant pas de similaires fabriqués localement et bénéficiant de la réduction du taux des droits de douane à 7% est fixée comme suit :

N° de position	N° de tarif	Désignation des produits
Ex 39.23	39 23 21.1	- Sacs pour transfusion sanguine contenant une solution anticoagulante en polymères de l'éthylène
	39 23 29.1	- Sacs pour transfusion sanguine contenant une solution anticoagulante en autres matières plastiques
Ex 30.06	30 06 20.0	- Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
	30 06 30.0	- Réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient
Ex 38.22		Réactifs composés de diagnostic et de laboratoire à l'exclusion :
	38 22 00.0	- des réactifs de laboratoires d'analyses médicales utilisés en biochimie pour le dosage de l'acide urique, du cholestérol, du glucose des triglycérides, du calcium, du fer et de la capacité totale de fixation du fer, du phosphore, du magnésium, de la bilirubine, de la gamma GT, des transaminases et de l'urée,
	38 22 00.0	- des réactifs de laboratoires d'analyses médicales utilisés en hématologie pour la détermination du fibrinogène, du temps de céphaline kaolin et du temps de quick,
	38 22 00.0	- des réactifs de laboratoires d'analyses médicales utilisés en sérologie pour : * le diagnostic de la syphilis, * le tirage des antistreptolysines O, * le test Waaler Rose, * le test au latex pour la recherche du facteur rhumatoïde,
	38 22 00.0	- des réactifs de laboratoires d'analyses médicales utilisés pour le test de grossesse.

Art. 2. - Le bénéfice du régime fiscal privilégié prévu par l'article premier ci-dessus est subordonné :

- au dépôt par l'importateur bénéficiaire d'une demande de privilège fiscal auprès des services compétents de la direction générale des douanes,

- à la présentation à l'appui de la déclaration en douane de la facture proforma ainsi que de la demande de privilège fiscal. Ces deux dernières doivent être visées par les services compétents du ministère de l'industrie et du ministère de la santé publique et porter la mention suivante : "produits n'ayant pas de similaires fabriqués localement".

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'industrie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATION

Par décret n° 95-628 du 10 avril 1995.

Monsieur Ahmed Ben Ayed, assistant de l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission au cabinet du

ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter du 4 janvier 1995.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 29 mars 1995, fixant les spécialités, les modalités d'organisation et les programmes des épreuves des concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la décret n° 92-2095 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 93-313 du 8 février 1993, portant création et organisation du concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion, des cycles préparatoires à ces concours et création d'un certificat d'études supérieures spécialisées dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion et notamment son article 4,

Vu le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues,

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe les spécialités relevant de chacune des disciplines technologiques, économiques et de gestion, dans lesquelles sont ouverts les concours d'agrégation de l'enseignement secondaire, ainsi que les modalités d'organisation desdits concours et les programmes des épreuves.

Art. 2. - Les concours d'agrégation de l'enseignement secondaire sont ouverts dans la limites des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'une maîtrise dans les disciplines concernées ou d'un diplôme équivalent.

Art. 3. - Les formalités d'inscription sont accomplies par le candidat en personne ou par un mandataire dûment habilité à cet effet dans les délais fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur. Le candidat ou son mandataire émarge le registre d'inscription ouvert au siège du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 4. - Les spécialités des disciplines prévues à l'article premier du présent arrêté sont fixées comme suit :

DISCIPLINES	SPECIALITES
1 - Technologiques	- Génie Mécanique - Génie Electrique - Génie Civil - Informatique avec les options suivantes : * informatique industrielle * informatique de gestion
2 - Economiques et de gestion	- Economie et gestion des entreprises avec les options suivantes : * comptabilité - finances * techniques de commercialisation * administration et communication * techniques quantitatives d'économie et de gestion

Art. 5 - Les concours d'agrégation de l'enseignement secondaire relatifs aux spécialités relevant des disciplines citées à l'article 3 du présent arrêté comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission portant sur les programmes fixés à l'annexe ci-jointe. La nature des épreuves de chacune des spécialités, leur durée et les coefficients qui leurs sont appliqués sont définis conformément aux tableaux suivants :

A - Concours d'agrégation dans les disciplines technologiques

1- Concours d'agrégation en génie mécanique, génie électrique et génie civil :

	DUREE	COEFFICIENT
I - EPREUVES D'ADMISSIBILITE		
1- une épreuve écrite de sciences et techniques industrielles	six (6) heures	un (1)
2 - une épreuve écrite de technologie	de six (6) à huit (8) heures	un (1)
II - EPREUVES D'ADMISSION		
1 - une épreuve de leçon de technologie	* Préparation : quatre (4) à cinq (5) heures selon les séries	un (1)
2 - une épreuve de travaux pratiques	* Exposé et Discussion : une (1) heure six (6) à huit (8) heures selon les séries	un (1)

	DUREE	COEFFICIENT
I - EPREUVES D'ADMISSIBILITE		
1- une épreuve écrite de sciences et techniques informatiques	six (6) heures	un (1)
2 - une épreuve écrite d'application selon le choix de l'étudiant parmi les options suivantes : * informatique des systèmes de gestion * informatique des systèmes industriels	huit (8) heures	un (1)
II - EPREUVES D'ADMISSION		
1 - une épreuve de leçon de technologie selon le choix de l'étudiant parmi les options suivantes : * informatique des systèmes de gestion * informatique des systèmes industriels	* Préparation : quatre (4) heures * Exposé et discussion : une (1) heure	un (1)
2 - une épreuve de travaux pratiques, selon le choix de l'étudiant parmi les options suivantes : * informatique des systèmes de gestion * informatique des systèmes industriels	* Préparation : sept (7) heures * Exposé et discussion : une (1) heure	un (1)

B - Concours d'agrégation en économie et gestion :

	DUREE	COEFFICIENT
I - EPREUVES D'ADMISSIBILITE		
1- une épreuve écrite d'économie générale	quatre (4) heures	deux(2)
2 - une épreuve écrite de gestion	quatre (4) heures	deux(2)
3 - une épreuve écrite d'étude de situation pratique selon le choix de l'étudiant parmi les options suivantes - * comptabilité-finances * techniques de commercialisation * administration et communication * techniques quantitatives d'économie et de gestion	cinq (5) heures	deux(2)
II - EPREUVES D'ADMISSION		
1 - une épreuve orale : exposé suivi d'un entretien sur un thème d'économie et de gestion	* Préparation : cinq (5) heures * Exposé : trente (30) minutes * Discussion : trente (30) minutes	trois(3)
2 - une épreuve pratique : une étude selon le choix de l'étudiant parmi les options suivantes : * comptabilité - finances * techniques de commercialisation * administration et communication * techniques quantitatives d'économie et de gestion	* Préparation : cinq (5) heures * Exposé : trente (30) minutes * Discussion trente (30) minutes	trois (3)

Art. 6 - Un jury du concours est institué pour chacune des spécialités prévues à l'Article 3 du présent arrêté.

Le président et les membres du jury sont nommés pour la session considérée par décision du ministre de l'enseignement supérieur parmi :

- Les professeurs technologues, les maîtres technologues et les technologues,

- Les professeurs, les maîtres de conférences et les maîtres assistants de l'enseignement supérieur,

- Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,

- Les ingénieurs, experts comptables et autres personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans la discipline.

Ce jury peut comprendre des membres étrangers.

Aucune modification dans la composition du jury ne peut être apportée dès lors que les épreuves écrites ont commencé.

Art. 7 - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.

Les épreuves écrites sont corrigées par deux examinateurs au moins et sont notées de zéro à vingt. La note zéro est éliminatoire.

Le défaut de participation à une épreuve ou de rendre une copie à la fin de l'épreuve entraînent l'élimination du candidat.

Art. 8 - A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit après délibération la liste des candidats admissibles à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, et après délibération, le jury, en fonction du total des notes que les candidats ont obtenues à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des postes mis en concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis au concours.

Le ministre de l'enseignement supérieur arrête, par spécialité, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.

Art. 9 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction pour celui-ci de participer au concours d'agrégation pour une période de un à cinq ans, sans préjudice des sanctions disciplinaires pour les candidats fonctionnaires.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

L'interdiction de participer au concours d'agrégation est prononcée par décision du ministre de l'enseignement supérieur sur proposition du jury du concours.

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mars 1995.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNXE I

GENIE MECANIQUE

Programme des Épreuves

A/ Épreuves d'admissibilité

I- Épreuve de Sciences et Techniques Industrielles :

1- Mécanique des systèmes de solides rigides

- Modélisation des liaisons.
- Principe fondamental de la dynamique et théorèmes généraux.
- Equations de Lagrange.
- Application aux systèmes mécaniques: structures et mécanismes.

2- Mécanique des milieux déformables

- Equations générales: cinématique des milieux continus, tenseur des déformations, tenseur des vitesses de déformation, tenseur des contraintes, équations du mouvement, conditions aux limites, lois de comportement (notions sur la diversité des comportements).

- Elasticité linéaire : résolution d'un problème d'élasticité, introduction à la méthode des éléments finis; critères de dimensionnement : Tresca, von Mises, fatigue, concentrations de contraintes, problème de Saint-Venant, théorie des poutres.

- Mécanique des fluides hydrostatiques, fluides parfaits incompressibles, fluides visqueux, application aux machines hydrauliques.

- Introduction à la plasticité: loi de Prandtl Reuss, introduction à l'analyse limite appliquée à la mise en forme.

3 - Thermodynamique - thermique

- Systèmes thermodynamiques, états, transformations.
- Principes de la thermodynamique, cycles, application aux machines thermiques.
- Principaux mécanismes de transfert de chaleur (conduction, convection et rayonnement), application aux échangeurs de chaleur.

4 - Systèmes linéaires - asservissement

- Systèmes asservis linéaires, représentation par schéma fonctionnel.

- Analyse des systèmes linéaires: fonction de transfert, réponse en fréquences, diagrammes de Bode, Nyquist, Black. Stabilité, critères de stabilité.

- Systèmes en boucle fermée.

- Correcteurs PID.

II. EPREUVE DE TECHNOLOGIE

1 - Conception des systèmes mécaniques

- Liaisons et guidages : solutions technologiques, étude des contacts, étanchéité, lubrification, dimensionnement, caractéristiques géométriques.

- Composants mécaniques: composants standards, pièces fabriquées, dimensionnement, caractéristiques géométriques.

- Machines et mécanismes: mécanismes de transmission de puissance et de transformation de mouvement, machines mécaniques, hydrauliques et thermiques.

- Outils de représentation de solutions: schémas, dessins d'ensemble et de définition, cotation,...

- Démarche intégrée de conception : analyse structurée, cahier des charges fonctionnel, analyse de la valeur.

2 - Sciences des matériaux

- Elaboration des matériaux (métaux et alliages, céramiques, polymères, composites).

- Structure et principales propriétés physico-chimiques des matériaux.

- Techniques de caractérisation structurales et mécaniques.

- Critères de choix des matériaux en construction.

- Traitements thermiques et thermochimiques des aciers

3 - Procédés de fabrication

- Par enlèvement de matière (outils coupants, abrasion, procédés non conventionnels).

- Par écoulement (moulage, emboutissage, estampage, extrusion, laminage, matriçage, roulage,...).

- Par agglomération (frittage)

- Par assemblage (soudage, collage,...)

Au cours de l'étude des différents procédés on s'attachera à mettre en évidence les paramètres et les lois de la physique qui les gouvernent.

4 - Processus de production

- Méthodologie du processus de production (industrialisation, fabrication, contrôle, maintenance).

- Structure et moyens du système de production (machines à commande manuelle et numérique, transitive, matériel de contrôle et de métrologie).

- Techniques de gestion de la production (outils et méthodes utilisés dans l'approche de la gestion de la production, de la qualité et de la maintenance).

5 - Automatisation des systèmes de production

- Description fonctionnelle, structurelle et temporelle des systèmes logiques.

- GRAFCET.

- Commande câblée et programmée.

- Automates programmables industriels.

- Capteurs et actionneurs logiques.

Seule la connaissance des critères d'emploi et les performances des constituants est exigée.

B/ Epreuves d'admission

I. Leçon de Technologie

Les programmes de cette épreuve sont relatifs à ceux définis pour les épreuves d'admissibilité de l'agrégation de génie mécanique :

- Epreuve de sciences et techniques industrielles
- Epreuve de technologie.

En plus des connaissances requises au niveau des épreuves d'admissibilité, le candidat devra :

- maîtriser la pédagogie par objectifs,
- utiliser, choisir et exploiter judicieusement les outils et supports pédagogiques,
- montrer sa capacité à organiser et à transmettre les connaissances,
- situer et organiser une séquence de formation dans un programme identifié.

II- Travaux Pratiques

Cette épreuve s'organise en trois phases. A chacune des phases sont associées les compétences suivantes :

Phase 1 : Etude expérimentale

- Compréhension d'un modèle.
- Formulation et vérification des hypothèses.
- Evaluation des écarts entre le modèle théorique et les résultats d'expérimentation.
- Formulation de modèles associés à des résultats expérimentaux.
- Choix et mise en oeuvre des équipements et matériels utilisés.

Phase 2 : Exploitation pédagogique

- Capacité de transfert des connaissances appropriées dans la phase 1.

- Aptitude à construire une séquence de travaux pratiques.

Phase 3 : Exposé

- Aptitude à exprimer clairement les résultats des travaux réalisés.
- Aptitude à justifier les choix faits et à analyser les résultats.

Les principaux thèmes sur lesquels porteront les compétences des candidats sont définis ci-après :

- Etude des matériaux :
- Caractérisation mécanique de l'aptitude à l'emploi des matériaux : choix et mise en oeuvre des essais mécaniques (traction, flexion, résilience, ténacité, flambage).
- Caractérisation de l'aptitude à la mise en oeuvre des matériaux : usinabilité, coulabilité, forgeabilité, ...
- Caractérisation des traitements hermiques et thermo-chimiques des aciers : choix du traitement en fonction de la nuance et de son emploi, essais associés.

2 - Etude des mécanismes :

- Agencement : démontage, remontage, mesure, réglage et contrôle d'un mécanisme.
- Comportement : étude structurelle, géométrique, cinématique dynamique et thermodynamique; étude des solides déformables.

Ces études peuvent être conduites à partir de logiciels de CAO

3 - Etude de la production des pièces mécaniques :

Ces études peuvent être conduites sur des machines à commande manuelle ou numérique.

- Etude des procédés : Etude qualitative et quantitative de la coupe. Usinage par abrasion. Pliage, soudage, moulage.

- Etude des processus : Maîtrise de la réalisation des surfaces, positions relatives, dimensions intrinsèques, écarts géométriques. Choix, capacité, mise en oeuvre des moyens de production (machines, porte pièce, porte outil, outil). Optimisation des conditions de travail. Mise en oeuvre d'appareillage de mesure et de contrôle.

- Organisation de la production : organisation et structuration des données de production.

4 - Automatisation

- Commande programmable des systèmes séquentiels. Implémentation directe du GRAFCET.

- Comportement temporel d'une chaîne fonctionnelle.

- Comportement et réglage d'une commande d'axe.

- Caractérisation d'un système asservi.

Remarque :

Au cours du déroulement des différents travaux pratiques, le candidat pourra être amené à utiliser des outils informatiques et des logiciels (DAO, CAO, FAO, de calcul numérique, ...) qui lui seront proposés.

A N N E X E II

GENIE ELECTRIQUE

Programme des épreuves d'admissibilité

Automatismes et Informatique Industrielle

Logique combinatoire et séquentielle :

Algèbre et arithmétique binaire,

Systèmes combinatoires,

Systèmes séquentiels,

Caractéristiques et performances des familles TTL/CMOS.

Circuits programmables par l'utilisateur (PAL, EPLD, FPGA, GAL ...

Automatismes industriels :

Représentation d'un système séquentiel,

Grafcet, Gemma, réseaux de Pétri.

Automate programmable :

Structure,

Rôle et spécificité dans une structure à commande numérique.

Microprocesseurs :

Structure et fonctionnement,

Caractéristiques logicielles (modes d'adressage),

Interruptions,

Les circuits d'interface spécialisés, les mémoires,

Les protocoles de communication CISC,

Notions sur les architectures des microprocesseurs (ISC, RSIC, DSP, ...),

N.B : L'enseignement doit être orienté sur une présentation générale, l'application se faisant sur une famille donnée.

Automatique

Représentation des signaux et systèmes :

Généralités sur les signaux et sur les systèmes,

Transformée de Fourier, application aux circuits électriques,

Représentations de Bode, de Nyquist et de Black,

Transformée de Laplace, calcul opérationnel,

Applications aux circuits électriques (fonction de transfert),

- Graphes de transfert et schémas fonctionnels (mise en oeuvre et simplifications),

Equations d'état (obtention, résolution),

Notion d'observabilité et de commandabilité,
 Modélisation des systèmes continus (électriques, mécaniques, électromécaniques, hydrauliques, thermiques et pneumatiques),
 Identification (méthodes classiques et modernes).
 Systèmes asservis linéaires et non linéaires :
 Forme générale et représentation des fonctions de transfert,
 Etude des systèmes bouclés,
 Stabilité des systèmes asservis linéaires,
 Performances des systèmes asservis linéaires,
 Compensation et synthèse des asservissements,
 Systèmes à courant porteur,
 Les non linéarités dans les asservissements :
 * Méthode du 1er harmonique (principe et application au calcul des oscillations de relaxation)
 * La méthode du plan de phase.
 Etude de la stabilité par la méthode de Liapounov.
 Régulation :
 Généralités sur la régulation,
 Différents types de correction,
 Régulation P.I.D.,
 Régulation par retour d'état,
 Régulation par tout ou rien.
 Systèmes linéaires échantillonnés :
 Echantillonnage des systèmes continus,
 Représentation par la transformée en Z,
 Stabilité des systèmes asservis échantillonnés,
 Commande des systèmes monovariables à l'aide de régulations numériques,
 Représentation des systèmes à l'aide de variables d'état discrètes.
 Mise en oeuvre d'un asservissement :
 Technologie des capteurs et des actionneurs,
 Conditionnement du signal et problèmes d'isolation galvanique.
 Electronique
 Les composants passifs et actifs de l'électronique
 - Les circuits :
 Circuits en composants discrets, en régime de faibles signaux, basse et haute fréquence, de forts signaux, de commutation,
 Amplificateurs opérationnels : caractéristiques et utilisations dans les montages fondamentaux,
 Circuits intégrés analogiques spécifiques,
 Comparateurs de tension intégrés,
 Circuits intégrés numériques : les familles logiques TTL, ECL, CMOS, les circuits de logique combinatoire et séquentielle, circuits programmables par l'utilisateur.
 Les fonctions de l'électronique
 - L'amplification : en continu, à large bande, sélective, en faibles signaux, de puissance (avec les problèmes de dissipation de l'énergie thermique des composants),
 - Le redressement et la fonction "valeur absolue",
 - La stabilisation et la régulation de tension,
 - Le filtrage : filtres actifs et filtres à capacités commutées,
 - La génération des signaux : oscillateurs quasi-sinusoidaux, générateurs à relaxation, générateurs de rampe, générateurs commandés en tension.

Electronique numérique :
 - Les multiplexeurs analogiques, les échantillonneurs-bloqueur, les convertisseurs A/N et N/A,
 - Eléments de constitution d'une chaîne d'acquisition des données.
 Traitement du signal
 - Représentation des signaux à temps continu,
 - Echantillonnage des signaux : théorème de Shannon,
 - Représentation des signaux à temps discret,
 - Corrélation,
 - Densité spectrale d'énergie et de puissance,
 - Notion de bruit,
 - Filtrage linéaire
 - Notion de filtrage numérique,
 - Restauration des signaux,
 - Introduction au traitement d'image (éventuellement partie commune à l'ensemble des agrégations génie électrique, génie mécanique).
 Les techniques de communication :
 - Les réseaux de communication,
 - Transmission analogique :
 * Notion de transmission,
 * Défauts de transmission,
 * Diaphonie,
 * Amplification,
 * Multiplexage analogique,
 - Transmission numérique :
 * Quantification
 * Compression,
 * Codage,
 * Transmission numérique sur câble.
 - Notions sur la téléinformatique et la télématique.
 Electronique appliquée aux télécommunications
 - Modulation et démodulation :
 * Différents types de modulation et de démodulation analogique,
 * Filtrage,
 * Modulation digitale,
 * Les amplificateurs à large bande
 * Les boucles à verrouillage de phase.
 - Lignes de transmission,
 - Correction de la distorsion dans les lignes de transmission.
 Electrotechnique et Electronique de Puissance
 CONVERSION D'ENERGIE :
 1- Les systèmes polyphasés et les champs tournants
 2- Les transformateurs :
 Transformateurs statiques monophasés et triphasés : constitution, fonctionnement, grandeurs caractéristiques, protections, dimensionnement.
 3- Convertisseurs électromécaniques :
 3-1 Machines électriques classiques : constitution, principe, grandeurs, caractéristiques, équations de fonctionnement, démarrage, variation de vitesse, pertes et rendements.
 - machines à courant continu,
 - machines synchrones,
 - machines asynchrones

3-2 Machines et associations particulières : il est demandé des notions (principes généraux de fonctionnement et de commande) sur :

- moteur universel,
- machines autopilotées,
- machines à commutation électronique,
- moteurs à réluctance variable et moteur pas à pas
- moteurs linéaires.

4- Composants de l'électronique de puissance,

4-1 Les interrupteurs de puissance à semi-conducteurs analyse des caractéristiques de fonctionnement de commande, de protection et de commutation.

4-2 Les composants passifs : propriétés, performances et particularités liées à la technologie et à la fabrication des composants : inductances, condensateurs.

5- Convertisseurs statiques d'énergie,

5-1 Principes généraux et classification des convertisseurs. sources et charges, fonctionnement et différents types de commutations, réversibilité de la conversion, qualité de la conversion

5-2 Convertisseurs directs (principes, différentes structures et commandes) :

* alternatif/continu : redresseur/onduleur (réversibles ou non et associations de ces convertisseurs) ;

* continu/continu (hacheurs) ;

* continu/alternatif (onduleurs autonomes)

* alternatif/alternatif (gradeurs et convertisseurs de fréquence)

5-3 Convertisseurs indirects d'énergie : convertisseurs incluant les convertisseurs à accumulation et les convertisseurs du paragraphe précédent avec des interfaces d'adaptation.

5-4 Associations convertisseurs statiques et électromécaniques :

Principes généraux des associations (contrôle scalaire et contrôle vectoriel, réversibilités dans la chaîne de conversion).

Etude des régimes établis, équilibrés ou non.

Notions sur les régimes dynamiques.

Dimensionnement suivant les régimes et facteurs de marche.

6- Appareillage de protection et de commande (fusibles, disjoncteurs, contacteurs, sectionneurs...)

- régimes de neutre (HT et BT) ;

- sécurité des personnes,

- sécurité du matériel.

- Applications des procédés de conversion d'énergie aux thèmes suivants

- électrothermie,

- pompage,

- traction électrique,

- ...

8- Normalisation et schémas.

Programme des épreuves d'admission :

Pour les épreuves d'admission les rubriques suivantes s'ajoutent au programme limitatif des épreuves d'admissibilité :

Automatisme et Informatique Industrielle

* Logique combinatoire et séquentielle :

- Outils de simulation logique

* Automate programmable :

Langages

* Instrumentation programmable :

Bus d'instrumentation

Mise en oeuvre d'une chaîne de mesure automatisée

* Système temps réel :

Systèmes multiprocesseurs,

Bus normalisés,

Fonctionnalité d'un système d'exploitation temps réel,

Concept de tâche,

Notion de moniteur temps réel,

Interactions entre tâches,

Gestion de mémoire.

* Conception et mise en oeuvre d'un système d'automatisme et d'informatique industrielle :

Choix d'une architecture matérielle, logicielle, supervision,

Développement, intégration du logiciel et mise au point d'une application.

* Réseaux locaux industriels :

Les besoins et les contraintes en communication locale,

Architecture des réseaux de communication,

Couche physique: normes,

Couche liaison : protocoles d'échanges, normes,

Exemples.

Informatique

Architecture d'un ordinateur,

Système d'exploitation,

Structure des données,

Programmation structurée (apprentissage d'un langage évolué tel que : le langage C),

- Les bases de données.

Electronique

Technologie électronique :

Présentation de la technologie des circuits intégrés,

Circuit intégré monolithique,

Circuit intégré bipolaire,

Les éléments de base de la technologie,

La microphotographie,

Les techniques de couches minces,

Evolution des technologies MOS,

Techniques des composants montés en surface (CMS, ASIC, etc...).

Electrotechnique et Electronique de Puissance

* Production, transport et distribution de l'énergie électrique :

Les centrales électriques, l'interconnexion, la conduite du réseau, le dispatching, la distribution.

L'appareillage de grande puissance : transformateurs, convertisseurs de puissance, protection et les dispositifs de coupure.

* Technologie de construction :

Circuit magnétique, enroulements, chute de tension, efforts électrodynamiques,

échauffement, refroidissement.

ANNEXE III

GENIE CIVIL

A- Programme du concours de l'agrégation de génie civil

Epreuves d'admissibilité :

- Epreuve de sciences et techniques industrielles

A - Mécanique

1- Mécanique des milieux déformables :

- Théorie des contraintes.
- Théorie de la déformation.
- Lois de comportement :
 - * élasticité linéaire,
 - * Thermoélasticité,
 - * Notions de plasticité, d'élastoplasticité et d'endommagement,

...

- Mécanique de la rupture.
- Analyse limite et calcul à la rupture.
- Mécanique des matériaux composites.
- Statique et dynamique des fluides.

2- Mécanique des structures :

- Théorie linéaire des poutres, des plaques et des coques.
- Méthode des forces, méthode des déplacements, méthode des éléments finis.
 - Instabilité élastique.
 - Dynamique des structures.
 - Notions de calcul élastoplastique.
- Calcul des structures en béton armé et en béton précontraint et justifications aux états limites.
 - Calcul des structures métalliques. Liaisons et assemblages. Instabilités locales et globales. Justification réglementaires.
 - Constructions en bois.
 - Constructions mixtes

3- Géotechnique et Mécanique des sols :

- Identification et classification des sols.
- Contraintes et déformations.
- Hydraulique des sols : régime permanent, notions de base en régime transitoire.
 - Comportement mécanique des sols.
 - Tassement et consolidation des sols.
 - Conception et calcul de fondations superficielles, de fondations profondes, d'ouvrages de soutènement, d'ouvrages en terre, de routes...
 - Traitement et renforcement des sols.
 - Pathologie et réparation.

B - Matériaux de construction

- Notions de géologie de l'ingénieur.
- Caractéristiques pétrographiques, minéralogiques et physico-chimiques.
 - Mélanges granulaires.
 - Liants hydrauliques et bétons hydrocarbonés.
 - Acier.
 - Produits céramiques.
 - Géotextiles.
 - Autres matériaux : bois, composites, plâtre, verre, matériaux plastiques.

Il y a lieu de s'intéresser aux points suivants :

- élaboration, fabrication,
- mise en oeuvre,
- propriétés physiques, mécaniques, thermiques et acoustiques,
- vieillissement, durabilité et pathologie,
- modélisation et critères de choix en vue d'une utilisation en constructions neuves ou en réparation.

C- Confort de l'habitat

- Transfert thermique et déperdition de chaleur : conduction, rayonnement et convection.
- L'air et ses transformations : humidification, refroidissement et chauffage... .
- Equations de bilan énergétique et de bilan de masse.
- Acoustique : propagation du son dans les bâtiments, phénomènes d'absorption et de réverbération...

II - Epreuve de Technologie

Dans le cadre de la réglementation en vigueur relative aux structures, aux techniques de construction, aux équipements et à l'organisation de chantier, le programme porte sur les trois volets suivants de la construction en génie civil : les structures, les équipements techniques et l'économie de la construction.

A - Structures :

- Conception, dimensionnement ou vérification d'une partie ou de l'ensemble d'un ouvrage, tant en phase de service qu'en phase de construction. Les matériaux constitutifs de ces ouvrages peuvent être le béton, l'acier, le bois, les matériaux naturels...
- Machines de chantier, méthodes et procédés de construction selon les matériaux mis en oeuvre, conformément aux exigences techniques.

B - Equipements techniques :

- Aspects fonctionnels et réglementaires.
- Conception, dimensionnement et vérification d'une partie ou de l'ensemble d'une installation : réseaux hydrauliques, climatisation, chauffage, alimentation électrique des bâtiments...

C - Economie de la construction :

- Code des marchés publics et privés.
- Méthodes d'évaluation qualitatives et estimatives.
- Planification et conduite des projets.
- Réception des travaux.
- Notion de coût global.
- Maintenance.
- Révision et actualisation des prix.
- Démarche et assurance qualité.
- Hygiène et sécurité.

EPREUVES D'ADMISSION

En plus des connaissances requises au niveau des épreuves d'admissibilité, le candidat devra acquérir les compétences suivantes :

- maîtriser la pédagogie par objectif,
- utiliser, choisir et exploiter judicieusement les outils et supports pédagogiques et professionnels ainsi que les appareils audiovisuels,
- organiser et transmettre les connaissances,
- situer une séquence dans un programme identifié,
- organiser la séquence de formation,
- adapter la séquence au niveau des apprenants.

Et particulièrement pour l'épreuve de leçon de travaux pratiques :

- connaître, choisir et entretenir les équipements et matériels de mesure,
- utiliser correctement ces équipements et ces matériels et veiller à leur sécurité,
- choisir et mettre en place les systèmes d'acquisition de mesures (capteurs, jauges, extensomètres...),
- utiliser l'outil informatique pour le traitement des résultats.

Les travaux pratiques portent notamment sur les domaines suivants :

- résistance des matériaux : sollicitations simples et composées, systèmes hyperstatiques ...,
 - éléments de structures : poutres, poteaux, treillis, dalles..., en béton, béton armé, hyperstatiques...,
 - sols : analyse des contraintes tridimensionnelles (essai triaxial), essais in situ (pénétromètres, pressiomètre, scissomètre, ...).
 - hydraulique : infiltration des eaux dans le sol, écoulements à surface libre et en charge,
 - matériaux du génie civil : connaissance des matériaux et de leur comportement sous sollicitations,
 - thermique et acoustique : étude comparative de la résistance thermique des matériaux, acoustique des bâtiments, transmission et réverbération du son, climatisation, chauffage ...,
 - topographie : cheminement, implantation, levé topographique,
 - mise en oeuvre de parties d'ouvrages : procédés de construction,
 - contrôle qualité sur les matériaux et les éléments d'ouvrage.
- Pour l'ensemble du programme, il y a lieu de prendre en considération :
- la connaissance et l'application de la réglementation en vigueur,
 - la maîtrise des logiciels adaptés au secteur du génie civil, au niveau de toutes les étapes de l'acte de construire.

ANNEXE IV

ECONOMIE ET GESTION DES ENTREPRISES

PROGRAMMES

A - Première épreuve d'admissibilité

Economie générale

Micro économie

- la théorie du comportement du consommateur
- la théorie de la production et des coûts
- la théorie des marchés et des prix
- l'équilibre générale.

Macro économie

- Comptabilité nationale
- Les fonctions macro économiques
- Les grands équilibres macro économiques

Politiques économiques.

Economie internationale

- Théorie du commerce international

Politiques commerciales : libre-échange/ protectionnisme ; union douanière/ union économique

Balance des paiements et taux de change

Problèmes monétaires internationaux.

Economie du développement

Modèles de croissance

Les concepts : développement et sous-développement

Les facteurs du développement

Politiques de développement.

PROGRAMMES

B- Deuxième épreuve d'admissibilité

GESTION

Les théories de l'entreprise et des organisations

Les fonctions de l'entreprise

Le système d'information

conception et organisation du système d'information

le système d'information comptable

audit et contrôle de gestion

Politique générale et stratégie

diagnostic stratégique

choix stratégiques

interactions stratégie-structures

planification stratégique

PROGRAMMES

C- Troisième épreuve d'admissibilité

ETUDE DE SITUATION PRATIQUE

C1 / SPECIALITE "COMPTABILITE-FINANCE"

I - COMPTABILITE

Comptabilité générale

Fondements des théories comptables. Principes comptables

Normalisation comptable nationale et internationale

Traduction comptable de la vie des firmes et des sociétés

Comptabilité et évaluation.

Comptabilité analytique et contrôle de gestion

Calcul et analyse des coûts

Gestion budgétaire

Contrôle de gestion

Mise en oeuvre

Principaux outils

Mesure des performances

Informatique, comptabilité et contrôle de gestion

Comptabilité et droit (droit fiscal et droit des sociétés)

II - FINANCE

Analyse financière et diagnostic

Gestion de l'actif circulant

Contrôle de la rentabilité et planification financière

Choix et financement de l'investissement

Gestion des financements et des placements. Recours aux marchés de capitaux

Gestion financière internationale

C2 / SPECIALITE "TECHNIQUE DE COMMERCIALISATION"

Le marketing : concept et fondement

L'organisation de la fonction commerciale

Le marché et son environnement

Les acteurs et leur rôle

Quantification

Cadre juridique, économique et socio-culturel

Le comportement du consommateur

Les techniques d'étude de marché et les techniques quantitatives appliquées au marketing

Les stratégies marketing : segmentation, positionnement concurrentiel, différenciation et gestion du portefeuille de produits

C3 / SPECIALITE "ADMINISTRATION ET COMMUNICATION"

ANALYSE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE DES ORGANISATIONS

Analyse et diagnostic

Techniques d'organisation, de planification et de contrôle

Efficacité et qualité de l'organisation

INFORMATION ET COMMUNICATION DANS L'ENTREPRISE

Bureautique et traitement de l'Information dans l'entreprise

Communication et réseaux de communication

Relations interpersonnelles et en groupe

GESTION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Psycho-sociologie des organisations

Gestion et développement des ressources humaines

DROIT DU TRAVAIL ET DROIT SOCIAL

Le droit du travail

Le droit social

C4 / SPECIALITE "TECHNIQUES QUANTITATIVES D'ECONOMIE ET DE GESTION"

La situation pratique proposée au candidat est empruntée

soit au domaine de l'économie (microéconomie et macroéconomie)

soit au domaine de la gestion

Il s'agit pour le candidat de proposer, en vue d'une décision, la résolution d'un problème d'économie ou de gestion à l'aide d'outils mathématiques relevant des domaines suivants :

La décision statistique,

Applications de l'analyse des données

L'économétrie

régression simple et multiple

séries temporelles

Application des techniques de recherche opérationnelle

optimisation

théorie des graphes

PROGRAMMES

D - Première épreuve d'admission

exposé, suivi d'un entretien sur un thème d'économie et de gestion

Le programme de cette épreuve est constitué par

Le programme de la première épreuve d'admissibilité : économie générale

le programme de la deuxième épreuve d'admissibilité : gestion

PROGRAMMES

E- Deuxième épreuve d'admission

ETUDE TECHNIQUE

E1 - SPECIALITE "COMPTABILITE-FINANCE"

Le programme de cette épreuve est celui de la troisième épreuve d'admissibilité "Etude de situation pratique" dans la spécialité "comptabilité-finance".

E2 - SPECIALITE "TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION"

Le programme de cette épreuve est celui de la troisième épreuve d'admissibilité "Etude de situation pratique" dans la spécialité Techniques de commercialisation".

E3 - SPECIALITE "ADMINISTRATION ET COMMUNICATION"

Le programme de cette épreuve est celui de la troisième épreuve d'admissibilité "Etude de situation pratique" dans la spécialité "administration et communication".

E4 - SPECIALITE "TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION"

Le programme de cette épreuve est celui de la troisième épreuve d'admissibilité "étude de situation pratique" dans la spécialité "techniques quantitatives d'économie et de gestion" à l'exclusion des problèmes de micro et macroéconomie.

ANNEXE V

AGREGATION D'INFORMATIQUE

Programmes limitatifs des épreuves du concours

1 - Programme de la première épreuve d'admissibilité en Sciences et Techniques Informatiques :

Algorithmique et structures de données : Structures de contrôle. Structures de données et leur manipulation. Types abstraits. Algorithmes de recherche et de tri. Notions d'algorithmique répartie.

- Langages et traducteurs : Théorie des langages et automates. Descriptions syntaxique et sémantique des langages. Interprétation et compilation des langages évolués Langages orientés objets.

- Architecture des ordinateurs : Technologie des ordinateurs. Architecture des machines séquentielles. Périphériques. Principaux concepts des nouvelles architectures.

- Systèmes d'exploitation : Gestion des mécanismes de base. Gestion et allocation des ressources. Gestion du parallélisme et de la répartition. Protection et sécurité dans les systèmes. Tendances nouvelles.

- Réseaux : Transmission de données. Architecture des réseaux et modèle OSI Technologie des réseaux. Téléinformatique.

- Fichiers et Bases de données : Hiérarchie des données. Organisation des fichiers et méthodes d'accès. Modèles de bases de données. Systèmes de gestion de bases de données et langages associés. Nouvelles tendances.

- Méthodes et outils du génie logiciel : cycle de vie. Méthodes de spécification, de conception, de codification et de tests d'un logiciel. Modélisation et approche objets. Contrôle et mesure de la qualité d'un logiciel. Outils et atelier de génie logiciel.

- Génie cognitif : Champs d'application et limites du domaine. Modélisation et représentation des connaissances. Systèmes à base de connaissances.

2 - Programme de la deuxième épreuve d'admissibilité, option Informatique des Systèmes de Gestion :

Tout le programme de la première épreuve d'admissibilité, avec en plus :

- Environnement des Systèmes de Gestion : Notions générales sur la théorie des organisations et sur l'analyse des structures et du fonctionnement des entreprises. Informatique et société.

- Systèmes de gestion de bases de données et langages de 4ème génération : Fonctionnalités d'un SGBD. Construction et optimisation des requêtes. Programmation à travers un langage hôte. Confidentialité. Fonctionnalités et exploitation d'un L4G. Nouvelles tendances.

- Processus de développement d'une application de gestion : Processus de développement, depuis l'étude d'opportunité jusqu'à la mise en oeuvre. Méthodes d'analyse et de conception (notamment à travers MERISE).

- Conduite de projet d'informatisation : Schéma directeur. Evaluation des charges. Planification et suivi. Outils de gestion de projet.

- Technologies de communication et Réseaux locaux d'entreprises : Interfaces de communication parallèle et série. Architecture et fonctionnement des réseaux locaux.

- Administration et gestion des ressources informatiques : Typologie des activités. Etude d'implantation. Approche qualité. Mise en exploitation et maintenances des applications et des configurations.

3 - Programme de la deuxième épreuve d'admissibilité, option Informatique des Systèmes Industriels :

Tout le programme de la première épreuve d'admissibilité, avec en plus

- Environnement des Systèmes Industriels : Notions générales sur l'automatique des systèmes continus et discrets. Machines de production (Machines outils à commande numérique, robots,...). Flexibilité de systèmes industriels.

- Systèmes temps Réel : Problématique du temps réel. Architecture des systèmes temps réel. Langages temps réel.

- Processus de développement d'une application temps réel : Méthodes d'analyse et de conception (notamment SA/RT et HOOD). Outils de développement.

- Simulation des systèmes : Principes de la simulation (concepts et rôle). Modèles de simulation. Validation des modèles. Langages de simulation.

- Technologies de communication et réseaux locaux industriels : Interfaces de communication parallèle et série. Architecture et fonctionnement des réseaux industriels.

- Administration et gestion des ressources informatiques : Typologie des activités. Etude d'implantation. Approche qualité. Mise en exploitation et maintenance des applications et des configurations.

4 - Programme des épreuves d'admission, option Informatique des systèmes de Gestion :

Tout les programmes des épreuves d'admissibilité (épreuve commune et épreuve d'option), avec en plus :

- Interface Homme-Machine : Aspects psychologiques et ergonomiques. Concepts et algorithmes de l'Infographie. Langages et outils graphiques.

- Outils d'aide au développement des applications de gestion : Caractéristiques des outils d'aide au développement. Les ateliers de génie logiciel. Les langages de 4ème génération.

- Systèmes d'information d'aide à la décision : Concepts des SIAD. Domaines d'application. Outils (notamment les systèmes experts).

- Sécurité des systèmes informatiques de gestion : Concepts fondamentaux (intégrité et confidentialité des données). Sécurité informatique (techniques de protection des données). Sécurité des installations et des accès.

5 - Programme des épreuves d'admission, option informatique des systèmes industriels :

Tout les programmes des épreuves d'admissibilité (épreuve commune et épreuve d'option), avec en plus :

- Interface Homme-Machine : Aspects psychologiques et ergonomiques. Concepts et algorithmes de l'infographie. Langages et outils graphiques.

- Outils de CAO et d'aide au développement : Caractéristiques des outils d'assistance. Systèmes de CAO, de CFAO, de GPAO, ... outils d'aide au développement. Systèmes experts industriels.

- Simulation industrielle : Modélisation des systèmes industriels. Techniques et outils pour la simulation des systèmes industriels. Mise en oeuvre et exploitation de simulations.

- Sûreté de fonctionnement des systèmes : Concepts fondamentaux (fiabilité, disponibilité, sécurité,...). Etude et modélisation des défaillances. Techniques de protection contre les défaillances. Outils d'analyse et d'évaluation de la sûreté de fonctionnement.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 95-629 du 10 avril 1995, modifiant le décret n° 90-570 du 30 mars 1990 portant révision de la limite du domaine public maritime de la partie nord du lac de Tunis (concernant la partie comprise entre les bornes "DPM 961" et "DPM 975").

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret du 24 septembre 1885, sur le domaine public,

Vu le décret du 26 septembre 1887, réglementant la procédure de délimitation du domaine public,

Vu le décret du 30 septembre 1922, portant délimitation du domaine public maritime de la partie nord du lac de Tunis,

Vu le décret n° 83-932 du 6 octobre 1983, portant déclassement de terrains sis aux berges du lac de Tunis du domaine public maritime au domaine privé de l'Etat,

Vu le décret n° 90-570 du 30 mars 1990, portant révision de la limite du domaine public maritime de la partie nord du lac de Tunis,

Vu le compte rendu d'exécution en date du 7 octobre 1991,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décède :

Article premier "nouveau" - L'article premier du décret n° 90-570 du 30 mars 1990, portant révision de la limite du domaine public maritime de la partie nord du lac de Tunis, est rectifié, en ce qui concerne la partie comprise entre les bornes (DPM 961) et (DPM 975), comme suit :

DPM 961 - DPM 1160 - DPM 1145 - DPM 1091 - DPM 1092 - DPM 1146 - DPM 1093 - DPM 1094 - DPM 1095 - DPM 1096 - DPM 1097 - DPM 1098 - DPM 1099 - DPM 1100 - DPM 1101 - DPM 1102 - DPM 1103 - DPM 1104 - DPM 1147 - DPM 1105 - DPM 1106 - DPM 1148 - DPM 1107 - DPM 1108 - DPM 1109 - DPM 1110 - DPM 1111 - DPM 1112 - DPM 1113 - DPM 1114 - DPM 1115 - DPM 1116 - DPM 1117 - DPM 1118 - DPM 1149 - DPM 1119 - DPM 1120 - DPM 1150 - DPM 1121 - DPM 1122 - DPM 1123 - DPM 1124 - DPM 1125 - DPM 1126 - DPM 1127 - DPM 1128 - DPM 1129 - DPM 1130 - DPM 1131 - DPM 1151 - DPM 1132 - DPM 1133 - DPM 1134 - DPM 1135 - DPM 1136 - DPM 1137 - DPM 1138 - DPM 1139 - DPM 1140 - DPM 1153 - DPM 1141 - DPM 1154 - DPM 1155 - DPM 1142 - DPM 1156 - DPM 1157 - DPM 1143 - DPM 1158 - DPM 1144 et DPM 975.

Suivant le liséré orangé figurant aux deux plans annexés au présent décret.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 avril 1995, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n°72-66 du 1er août 1972, portant organisation de l'enseignement agricole,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n°73-35 du 21 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements de l'enseignements agricole, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété,

Vu le décret n°76-4 du 5 janvier 1976, portant statut particulier des personnels des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches,

Vu l'arrêté du 13 décembre 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur travaux enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches ensemble les textes qui l'on modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 23 mai 1994, fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1994,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux enseignant est ouvert au lycée agricole de Boucherik et à l'école des pêches de Kélibia le 12 juin 1995 et jours suivants dans les conditions fixées par l'arrêté sus-visé du 13 décembre 1986.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 12 mai 1995.

Tunis, le 6 avril 1995.

Le Ministre de l'Agriculture
M'Hamed Ben Rejeb

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 avril 1995, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n°72-66 du 1er août 1972, portant organisation de l'enseignement agricole,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n°73-35 du 21 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements de l'enseignements agricole, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété,

Vu le décret n°76-4 du 5 janvier 1976, portant statut particulier des personnels des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches,

Vu l'arrêté du 13 décembre 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint travaux enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 23 mai 1994, fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1994,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint enseignant est ouvert au centre de mécanique de recyclage et de vulgarisation agricole de Barrouta (Kairouan) et à l'école des pêches de Kélibia le 5 juin 1995 et jours suivants dans les conditions fixées par l'arrêté sus-visé du 13 décembre 1986.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 5 mai 1995.

Tunis, le 6 avril 1995.

Le Ministre de l'Agriculture
M'Hamed Ben Rejeb

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 avril 1995, complétant l'arrêté du 13 décembre 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint technique enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricole et de pêches.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n°72-66 du 1er août 1972, portant organisation de l'enseignement agricole,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n°73-35 du 21 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements de l'enseignements agricole, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété,

Vu le décret n°76-4 du 5 janvier 1976, portant statut particulier des personnels des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches,

Vu l'arrêté du 13 décembre 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint technique enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches,

Arrête :

Article unique - Les options ci-après sont ajoutées à l'annexe de l'arrêté du 13 décembre 1986 sus-visé :

IX - Option - Navigation :

- 1) la carte marine
- 2) les coordonnées géographiques sur carte
- 3) précision d'un point par relèvements
- 4) règles de barre et de route
- 5) notions succinctes de météorologie
- 6) point par relèvements simultanés.

X - Option - Engins et Techniques de pêche :

- 1) Description et principe de capture du trémail, des palangres, de la pêche au feu, de la pêche au thon, des bordiques et autres pêcheries fixés
- 2) le chalutage méditerranéen
- 3) la détection du poisson
- 4) la réparation des différentes déchirures.

XI - Option - Mécanique navale :

- 1) le moteur diesel marin
- 2) conduite et entretien : préparatifs de mise en route, mise en marche

- 3) conduite pendant la marche et arrêt du moteur diesel marin
- 4) principe d'entretien d'un moteur marin diesel.

XII - Option - Construction navale :

- 1) nomenclature d'une barque
- 2) entretien des coques (grattage, flambage, calfatage)
- 3) les peintures
- 4) le chevillage (clous, pointes, vis, boulons, etc...)
- 5) différentes essences de bois.

XIII - Option - Mécanique agricole :

- 1) le moteur à essence
- 2) le moteur diesel
- 3) circuits électriques
- 4) le tracteur agricole (moteur, transmission, relevage, entretien).

Tunis, le 6 avril 1995.

Le Ministre de l'Agriculture

M'Hamed Ben Rejeb

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 avril 1995, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint technique enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n°72-66 du 1er août 1972, portant organisation de l'enseignement agricole,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n°73-35 du 21 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements de l'enseignement agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n°76-4 du 5 janvier 1976, portant statut particulier des cadres de l'enseignement secondaire et professionnel agricoles et des pêches,

Vu l'arrêté du 13 décembre 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint technique enseignant des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches tel qu'il a été complété par l'arrêté du

Vu l'arrêté du 23 mai 1994, fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1994,

Arrête :

Article 1. - Un examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint technique enseignant est ouvert au centre de formation est de recyclage agricole de Takelsa et à l'école des pêches de Kelibia le 12 juin 1995 et jours suivants dans les conditions fixées par l'arrêté sus-visé du 13 décembre 1986.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 12 mai 1995.

Tunis, le 6 avril 1995.

Le Ministre de l'Agriculture

M'Hamed Ben Rejeb

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 95-629 du 10 avril 1995.

Monsieur Loued Taha cadre de la banque centrale de Tunisie est nommé en qualité de chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet au ministère du commerce.

Arrêté du ministre de commerce du 6 avril 1995, relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des poids et mesures au cours de l'année 1995.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur et notamment son article 12,

Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et la construction des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage et notamment son article 13,

Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels et notamment son article 13,

Vu le décret du 10 mars 1920, aggravant les pénalités et modifiant certaines dispositions du décret du 29 juillet 1909 sus-mentionné,

Vu le décret du 10 mai 1930, relatif aux conditions générales d'admission des appareils de mesure à la vérification et poinçonnage,

Vu le décret du 23 octobre 1952, modifiant le décret du 29 juillet 1909 sus-mentionné,

Vu le décret n° 86-481 du 12 avril 1986, portant fixation des droits à percevoir pour la vérification des instruments de pesage et de mesurage,

Vu le décret n° 88-1299 du 29 juin 1988, relatif à l'importation et à l'exportation des instruments de mesure,

Vu l'arrêté du 20 juin 1930, relatif à la vérification des instruments de distribution des carburants.

Arrête :

Article premier. - La vérification périodique et obligatoire des instruments de mesure sera constatée au cours de l'année 1995 par l'apposition d'un poinçon portant la lettre "L".

Art. 2. - Sont soumis à la vérification périodique et obligatoire pour reconnaître si la conformité avec les étalons n'a pas été altérée : les poids, les mesures et les instruments, de pesage ou de mesure qui sont soit utilisés à l'occasion des transactions commerciales, de répartition de marchandises ou de produits, de détermination de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales, soit installés sur la voie publique dans les lieux ouverts au public, dans les magasins, maisons de commerce, boutiques, ateliers, entrepôts dans les établissements de coopératives et autres groupements de production ou de répartition dans les dépendances de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation dans les voitures servant au commerce dans les marchés et foires dans les gares, les ports et aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements et en général dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des gouvernorats, des délégations et des municipalités. Toutefois, sont dispensés de cette vérification :

- les instruments détenus en vue de leur vente chez les fabricants ou marchands d'instruments de mesure,

- les instruments non mis en service et qui sont présentés dans les expositions, foires ou salons.

Art. 3. - Lieu de vérification périodique.

Suivant les distinctions faites aux articles 4, 5, 6 et 8 ci-après, la vérification périodique a lieu soit dans les bureaux permanents ou temporaires de vérification, soit dans l'établissement où sont détenus les instruments de mesure.

Les opérations de vérifications s'effectueront, d'une façon continue dans les bureaux permanents de Tunis, Ariana, Bizerte, Béja, Nabeul, Sousse, Kairouan, Monastir, Sfax et Gabès et ce durant toute l'année 1995.

En dehors des chefs lieux des villes précédemment citées, les opérations de vérification se dérouleront dans les bureaux temporaires établis dans les localités selon les dates indiquées au tableau "A" annexé au présent arrêté.

Les opérations de vérifications effectuées dans les établissements où sont détenus les instruments de pesage et de mesurage se dérouleront aux dates convenues entre le service de la métrologie légale et les établissements concernés à l'exception des distributeurs de carburant fixes dont les dates sont indiquées dans le tableau "B" annexé au présent arrêté.

Art. 4. - Les instruments de mesure détenus par les administrations et établissements publics de l'Etat, des gouvernorats, des délégations et des municipalités sont vérifiés dans un local appartenant à ces établissements exceptée cette dérogation les administrations publiques sus-mentionnées sont soumises à toutes les obligations qui incombent aux autres assujettis.

Art. 5. - Sont vérifiés aux bureaux permanents ou temporaires les instruments de mesure transportables compris dans l'un des groupes suivants :

- 1) poids
- 2) instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée inférieure à 300 kilogrammes,
- 3) instruments de pesage à fonctionnement non automatique habituellement transportés sur la voie publique ou dans les halles et marchés,
- 4) instruments de mesure longueur, de capacité et mélangeur de carburant mobiles

Art. 6. - Les instruments de pesage et de mesure sont vérifiés dans l'établissement où ils sont détenus lorsqu'ils sont compris dans l'un des groupes suivants :

- 1) instruments de remplissage automatique, doseuses volumétriques ou pondérales et trieuses pondérales etc...
- 2) instruments de pesage lourds ou encombrants de portée comprise entre 300 kg et 5 tonnes : bascules et autres systèmes de pesage
- 3) instruments de pesage lourds ou à installations fixe de portée supérieure à 5 tonnes : ponts-basculés, instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteurs à bandes
- 4) les distributeurs et mélangeurs de carburant installés dans les stations services
- 5) récipients-mesures : citernes et réservoirs fixes de stockage des carburants et autres liquides, camions et wagons-citernes etc...
- 6) instruments dont la vérification nécessite une installation spéciale, compteurs volumétriques à chambre de mesure ou à turbines d'un débit supérieur à 10m³/h.

Les détenteurs de ces équipements sont tenus de présenter spontanément une demande de vérification au service de la métrologie légale à compter de la date de parution du présent arrêté et au plus tard le 30 juin 1995.

Cette demande doit comporter :

- le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur,

- le lieu où doit se faire la vérification,

- les caractéristiques techniques et métrologiques de l'équipement,

- la date de la dernière vérification.

Après réception de la demande, le service de la métrologie légale fixera au détenteur la date de vérification à effectuer.

Les demandeurs, détenteurs ou réparateurs ayant à présenter lesdits instruments à la vérification doivent conformément à la réglementation en vigueur posséder les étalons nécessaires et suffisants en rapport avec la capacité des instruments à vérifier.

Art. 7. - Les détenteurs d'instruments de remplissage, de distribution ou de pesage lourd tels que cités aux groupes 1, 3 et 4 de l'article 6 du présent arrêté doivent surveiller l'exactitude et le bon fonctionnement de leurs instruments et ce en effectuant périodiquement un contrôle statistique pondérale ou volumétrique sur les produits.

Les résultats des essais seront consignés dans des registres préalablement paraphés par le service de la métrologie légale.

Les instruments servant au contrôle statistique doivent avoir les caractéristiques métrologiques appropriées.

Les registres d'autocontrôle doivent être présentés à la première demande aux agents chargés du contrôle et de poinçonnage.

Art. 8. - Par dérogation et sans que cela puisse entraver la bonne marche du service, les réparateurs ou détenteurs ayant à présenter à la vérification un grand nombre d'instruments de pesage et de mesure difficilement transportables pourront demander qu'il soit procédé à la vérification dans leurs locaux. Ils devront être pourvus d'une quantité suffisante de poids et de mesure dûment vérifiés et poinçonnés pour éprouver leurs instruments jusqu'au maximum de leur capacité.

Art. 9. - Sous peine d'être refusés aux opérations de vérification et de poinçonnage, les instruments présentés à la vérification doivent être, au préalable, convenablement nettoyés et dépouillés de tout corps étranger, ils seront munis de tous leurs accessoires et installés dans les conditions normales de fonctionnement.

Les poids ne seront recouverts ni de graisses ni d'autres produits susceptibles de rendre les manipulations inconfortables.

En outre, les instruments de pesage doivent porter sur leur socle d'une manière lisible et visible un autocollant portant les indications suivantes :

"Ceci est un instrument de pesage qui doit être soumis chaque année et après chaque réparation à la vérification obligatoire dans les bureaux de poinçonnage relevant du service de la métrologie légale sous peine des sanctions prévues par les lois et la réglementation en vigueur.

Art. 10. - Le personnel, le matériel et les quantités de produits nécessaires aux opérations doivent être fournis par le détenteur ou l'utilisateur des instruments de pesage, celui-ci doit reprendre les produits ayant servi aux essais.

Les étalons utilisés pour la vérifications des instruments sont ceux appartenant ou vérifiés par le service de la métrologie légale.

Art. 11. - En application du programme des tournées de vérifications périodiques suivant le tableau "A" annexé au présent arrêté, les autorités locales doivent prévenir plusieurs jours à l'avance les assujettis par les moyens de publication d'usage, du jour de l'heure et du lieu où la vérification s'effectuera.

Ces autorités désigneront dans les régions où il n'existe pas de bureau permanent de vérification un local convenable muni des installations nécessaires où l'agent vérificateur établira son bureau provisoire.

Le local mis à la disposition des agents du service de la métrologie légale doit se trouver si possible au rez-de-chaussée,

être assez spacieux pour recevoir le public, être propre et bien éclairé.

Il sera pourvu des tables nécessaires à l'installation convenable des instruments de vérification et à l'exécution normale des opérations.

Art. 12. - Les réparateurs autorisés à participer aux tournées de vérification périodiques sont ceux indiqués dans le tableau "C" annexé au présent arrêté.

Ils doivent dans un délai de 15 jours avant le commencement de la date de la tournée de vérification dans chaque gouvernorat déposer au service de la métrologie légale une demande dans laquelle ils s'engagent à assurer eux-mêmes les travaux de réparation.

Ces réparateurs doivent personnellement être présents à ces tournées effectuer les travaux de réparation qui leurs sont confiés par les assujettis et présenter eux-mêmes à la vérification les instruments rajustés.

Art. 13. - Les réparateurs des instruments de mesure autorisés par le service de la métrologie légale à participer aux tournées de vérification indiquées dans le tableau "A" ne peuvent s'installer dans les mêmes bâtiments que les agents du service de la métrologie légale.

Il leur est interdit d'employer l'expression "Instruments de Mesures" ou "Poids et Mesures" dans leurs enseignes sans la faire précéder des mots "construction, vente ou réparation" et de s'annoncer même verbalement comme auxiliaires ou agents du service de la métrologie légale.

De même, les réparateurs fourniront la main d'oeuvre nécessaire aux opérations de vérification et, quand ces opérations ont lieu hors du bureau, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons et les instruments de mesures.

Les réparateurs sont obligés d'afficher les prix de réparation à la vue du public.

En outre, défense formelle leur est faite de racoler les assujettis sur la voie publique dans les localités où s'opère la vérification.

Par ailleurs, ces réparateurs sont tenus de délivrer aux assujettis un reçu en bonne et due forme en contrepartie de l'instrument présenté pour réparation, ils doivent restituer l'instrument réparé revêtu de l'empreinte du poinçonnage avant de quitter chaque localité.

Art. 14. - Sanctions de la vérification périodique :

L'agent du service de la métrologie légale appose sur la plaque de poinçonnage des instruments de mesure la marque de vérification périodique ou la marque de refus, selon qu'ils ont satisfait ou non aux épreuves de la vérification.

Le détenteur d'un instrument refusé doit immédiatement :

- cesser de l'utiliser aux transactions et l'enlever des lieux
- prendre les dispositions nécessaires pour le faire réparer.

Art. 15. - Mise en service des instruments de pesage rajustés :

Les instruments de pesage rajustés ne pourront être remis en service gardés ou vendus par les assujettis qu'après avoir été soumis à une nouvelle vérification et revêtus de l'empreinte du poinçon annuel.

Ils devront être présentés à cette vérification dans les délais prescrits par l'agent vérificateur, par celui qui aura fait le rajustage.

Art. 16. - Réparation volontaire ou prescrite par le service de la métrologie légale des instruments de mesure volumétrique visés par l'article 6 du présent arrêté :

En cas de réparation sur place, soit volontaire, soit prescrite par le service de la métrologie légale, les plombs ou scellés apposés sur l'instrument de mesure volumétrique peuvent être brisés hors de la présence de l'agent vérificateur mais

exclusivement par le réparateur autorisé par le service de la métrologie légale.

Les plombs brisés, pour permettre l'exécution du travail doivent être remplacés par les soins du réparateur, par d'autres qu'ils revêtera de l'empreinte de sa marque.

L'instrument réparé peut être remis en service immédiatement sous la responsabilité du détenteur quant à la justesse sous réserve que le réparateur fait ou adresse une déclaration au service de la métrologie légale dans un délai de 5 jours, il devra y indiquer :

1) les marques, les modèles et numéro de l'instrument, son emplacement les noms et adresses du propriétaire ou du détenteur :

2) la nature de la réparation

3) le nombre de plombs brisés

4) la date de la mise en service de l'instrument et s'engager à payer les frais qu'entraînera cette vérification et à fournir le matériel et le personnel nécessaire à l'accomplissement de cette opération

Art. 17. - Régularisation des instruments de mesure non présentés à la vérification à la date fixée lors de la tournée.

L'assujetti qui n'a pas fait vérifier ses instruments de mesure à la date fixée et qui utilise ou détient dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté des instruments dépourvus de la marque exigible se trouve en état de contravention.

Il peut, avant que l'infraction ne soit constatée régulariser sa situation en présentant à l'un des bureaux permanents de Tunis, Ariana, Bizerte, Béja, Nabeul, Sousse, Kairouan, Monastir, Sfax et Gabès tous ses instruments, sauf ceux qui sont fixés à demeure ou qui sont visés aux articles 6 et 8 du présent arrêté, pour lesquels il doit demander par écrit la vérification sur place.

Art. 18. - Le présent arrêté tient lieu de convocation et de mise en demeure.

Art. 19. - les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du décret du 29 juillet 1909 relatif aux poids et mesure de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et de la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Tunis, le 6 avril 1995.

Le Ministre du Commerce

Slaheddine Ben M'Barek

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

TABLEAU - A -

Fonctionnement des bureaux temporaires dans les régions au cours de l'année 1995

Région du nord :

1) Banlieu de Tunis : du 16 janvier 1995 au 10 février 1995 :

Le Bardo, la Marsa, Sidi Bousaïd, Carthage, le Kram, la Goulette.

2) Gouvernorat de Nabeul : du 6 mars 1995 au 25 mai 1995 :

Zaouit Maguez, Saheb Djebel, El Haouaria, Dar Allouche, Hammam Guezaz, Azmour, Kélibia, El Mida, Menzel Hor, Menzel Temime, Korba, Tazarka, Zaouiet Jedidi, Beni Khalled, Menzel Bouzelfa, Errahma, Takelsa, Soliman, Fondouk Jedid, Grombalia, Bouargoub, Sidi Jedidi, Barraket Essahel, Bir Bouregba, Hammamet, Somâa, Mâamoura, Béni Khlar, Dar Chaâbane El Fehri, Nabeul.

3) Gouvernorat de l'Ariana : du 13 mars 1995 au 29 avril 1995 :

Tébourba, El Battan, Djedaïda, Manouba, Oued Ellil, Den-Den, Kalâat El Andalous, Sidi Thabet, Mornaguia, Borj El Amri, Ettadhamen, Douar Hicher, M'Nihla.

4) Gouvernorat de Ben Arous : du 27 mars 1995 au 8 mai 1995 :

Hammam-Lif, Hammam Chott, Boumhel, Ezzahra, Radès, Mégrine, Mornag, Khélidia, M'Hamdia, Fouchana, Nouvelle Médina, Mourouj, Ben Arous.

5) Gouvernorat de Jendouba : du 1er avril 1995 au 6 mai 1995 :

Bou Salem, Oued M'liz, Ghar Dimaou, Fernana, Aïn Draham, Béni M'tir, Tabarka, Jendouba.

6) Gouvernorat de Bizerte : du 3 avril 1995 au 31 mai 1995 :

Sejnane, Bazina, Joumine, Ghzala, Mateur, Tinja, Menzel Bourguiba, Metline, Aousja, Ghar El Milh, Raf-Raf, Sounine, Utique, Ras-Djebel, El Alia, Menzel Jemil, Menzel Abderrahman, Zarzouna, Bizerte.

7) Gouvernorat de Siliana : du 20 mai 1995 au 24 juin 1995 :

Makthar, Kesra, Rouhia, Bou Arada, El Aroussa, Gaâfour, Sidi Bourouis, Le Krib, Bargou, Siliana.

8) Gouvernorat de Zaghouan : du 12 juin 1995 au 29 juin 1995 :

El Fahs, Nadhour, Saouef, Hammam-Zriba, Bir M'Chergua, Zaghouan.

9) Gouvernorat du Kef : du 5 septembre 1995 au 12 octobre 1995 :

Sers, El Ksour, Dahmani, Jerissa, Kalaât Senane, Kalaât Khisba, Tajerouine, Sakiet Sidi Youssef, Nébeur, Touiref, le Kef.

10) Gouvernorat de Bêja : du 4 novembre 1995 au 15 décembre 1995 :

Oued Zargua, Testour, Gueboulât, Mejez El Bab, Tébourouk, Thibar, Ouachtata, Nefza, Amdoun, Bêja.

Région du Centre:

11) Gouvernorat de Monastir : du 13 mars 1995 au 10 juin 1995 :

Bekalta, Teboulba, Amirat El-Hadjaj, Amirat Touazra, Cherahil, Menzel Fersi, Sidi Bennour, Moknine, Ksar Helal, Béni Hassen, Guenada, Zéramdine, Menzel Hayet, Menzel Kamel, Mazdour, Menzel Ennour, Zaouiet Konteche, Jammel, Bouhjarr, Lamta, Sayada, Ksibet Médiouni, Touza, Bennene, Bembla, Khéniss, Ouardanine, Sidi Ameer, Sahline, Monastir.

12) Gouvernorat de Sousse : du 27 mars 1995 au 1er juillet 1995 :

Bouficha, Enfidha, Kondar, Hergla, Sidi Bou Ali, Akouda, Kalaât Kobra, Kalaât Soghra, Hammam Sousse, Sidi El Hani, El Borjine, Messaâdine, M'Saken, Zaouiet Sousse, Ksibet Sousse, Cité Ezzouhour, Cité Erriadh, Sousse.

13) Gouvernorat de Kairouan : du 3 avril 1995 au 4 mai 1995 :

Hajeb Layoun, Chbika, Haffouz, El Alaâ, Oueslatia, Ain Jalloula, Sbikha, Menzel M'Hiri, Nasrallah, Cherarda, Sidi Amor Bouhajla.

14) Gouvernorat de Kasserine : du 1er juin 1995 au 4 juillet 1995 :

Sbitla, Jedliane, Sbiba, Foussana, Khmouda, Thala, Hidra, El Ayoun, Feriana, Teloppe, Majel Bel Abbès, Hassi Férid, Kasserine.

15) Gouvernorat de Mahdia : du 12 juin 1995 au 29 juillet 1995 :

H'Bira, Chorbane, Ouled Chamekh, Essouassi, El Jem, Boumardas, Karker, Malloulèch, Echebba, Bradâa, Sidi Alouane, Ksour Essaf, Redjich, Hiboun, Ezzahra, Mahdia.

Région du sud :

16) Gouvernorat de Sfax : du 15 mars 1995 au 3 juin 1995 :

Sakiet Ezzit, Sidi Salah, Chihia, Merkez Bouassida, Sakiet Eddayer, Saltania, El-Bostène, Merkez Kamoun, El Aouebed, Merkez Sahnoun, Sidi Mansour, Gaïed M'Hamed, Merkez Ben Halima, Merkez Maâla, Merkez Tina, Cité El Habib, Cité Bahri, Bou Thadi, Menzel Chaker, Agueb, Bir Ali Ben Khalifa, Kentrat Boussaïd, Skhira, Hachichina, Echaâl, Ghraïba, Nakta, Mahres, Ouled Bousmir, Hzag, Bouledhiab, El Ketatna, Ellouza, El Amra, Jebiniana, Bir Salah, El Ghraba, El Hancha, Sidi Hassen Bel Hadj, Kerkenah.

17) Gouvernorat de Tataouine : du 17 avril 1995 au 29 avril 1995 :

Dhiba, Smar, Remada, Ghomrassen, Bir Lahmar, Tataouine.

18) Gouvernorat de Medenine : du 8 mai 1995 au 1er juillet 1995 :

Chaabania, Mouensa, Ben Guerdane, Sidi Chammekh, Zarzis, Houmet Souk, Sadouikech, Ajim, Midoun, Guellala, Riadh, Hassi Amor, Sidi Makhlouf, Béni Khedech, El May, Ksar Haddada, Koutine, Hassi Jerbi, Souk Jédid, Boughrara, Medenine.

19) Gouvernorat de Gafsa : du 3 octobre 1995 au 28 octobre 1995 :

Redaïef, Oum Larayess, Métlaoui, El Guetar, Bel Khir, Sned, M'Dhilla, Gafsa.

20) Gouvernorat de Sidi Bouzid : du 2 octobre 1995 au 3 novembre 1995 :

Mezzouna, Menzel Bouzaiane, Mknassi, Saida, Errgueb, Faiedh, Ouled Haffouz, Jelma, Sabalet Ouled Asker, Sidi Ali Ben Oun, Hichra, Bir Hafeydh, Souk Jédid, Sidi Bouzid.

21) Gouvernorat de Gabès : du 2 octobre 1995 au 11 novembre 1995 :

El Hamma, Zaret, Ketana, Mareth, Arrame, Dkillat, Toujane, Matmata, Métouia, Ghannouche, Bouchemma, Tébourlou, Chneni, Ouedhref, Menzel El Habib, Oued El Akarit, Gabès.

22) Gouvernorat de Tozeur : du 14 novembre 1995 au 24 novembre 1995 :

Nafta, Nafta Baiyadha, Hazoua, Déguèche, Hammet Eljerid, Tamaghza, Tozeur.

23) Gouvernorat de Kébili : du 20 novembre 1995 au 2 décembre 1995 :

Douz, El Golâa, Jemna, Talmine, Souk El Ahed, El Fouar, Kébili.

TABLEAU -B-

1) TOTAL ET FINA : du 13 mars 1995 au 22 avril 1995.

2) SHELL : du 2 mai 1995 au 10 juin 1995.

3) ELF : du 19 juin 1995 au 8 juillet 1995.

4) ESSO : du 17 juillet 1995 au 26 août 1995.

5) S.N.D.P. : du 11 septembre 1995 au 4 novembre 1995.

6) MOBIL : du 13 novembre 1995 au 23 décembre 1995.

TABLEAU -C-

Liste par gouvernorat des réparateurs d'instruments de pesage autorisés à participer aux tournées de vérification de poids et mesures

Nom des Réparateurs	Gouvernorats
Hazbri Ahmed	Nabeul, Bizerte, Ariana,
Chakchouk Mohamed	Jendouba, Tunis et Banlieue,
Ben Zrig Abderrazak	Ben Arous, Zaghouan, Siliana,
Hosni Salah	Le Kef, Bêja
Ben Salem Hassen	
Saïdi Ali	
Selmi Mohamed	
Kintaoui Moktar	
Bel Hadj Amor Samir	
Jendoubi Mohsen	
Torkhani Abdelkérîm	
Ben Zrig Hédi Kilani	
Ben Ayed Noureddine	
Souaï Mohamed	
Ben Zrig Slaheddine	
Claude Cavasino	
Nefzi Youssef	
Nefzi Ali	
Douik Mourad	Monastir, Mahdia, Sousse,
El Mestiri Rafik	Kairouan, Kasserine, Sidi-
Belgacem Mounir	Bouazid,
Jomâa Selmi	
Bouaziz Habib	
Bouassida Adel	Medenine, Sfax, Tataouine,
Attitallah Tijani	Gabès, Kébili, Gafsa, Tozeur.
Chakchouk Haj M'hamed	
Chakchouk Ahmed	
Attitallah Mimoun	
Bouassida Rachid	
Abdennibi Abdelbasset	

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATIONS

Par décret n° 95-631 du 6 avril 1995.

Monsieur Férîd Zouaoui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de directeur du centre national de maintenance.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 94-2051 susvisé, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-632 du 6 avril 1995.

Monsieur Mohamed Khayati, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de directeur adjoint du centre national de maintenance.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 94-2051 susvisé, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-633 du 6 avril 1995.

Monsieur Taoufik Ferchichi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation socio-culturelle à la direction régionale de l'enseignement de Kasserine.

Par décret n° 95-634 du 6 avril 1995.

Monsieur Lotfi Zhani, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de la planification, des bâtiments et de l'équipement à la direction régionale de l'enseignement de Bêja.

Par décret n° 95-635 du 6 avril 1995.

Monsieur Brahim Hadfi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Kasserine.

Par décret n° 95-636 du 6 avril 1995.

Monsieur Taïeb Hamdi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation socio-culturelle à la direction régionale de l'enseignement de Sidi Bouzid.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 95-637 du 6 avril 1995.

Monsieur Abdelmajid Daly, administrateur, est déchargé des fonctions de chef de service des affaires foncières à la sous-direction des bâtiments à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation et ce à compter du 1er mars 1995.

NOMINATION

Par décret n° 95-638 du 6 avril 1995.

Monsieur Ali Aliani, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection administrative et financière au ministère de l'éducation.

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté des ministres des finances et de la culture du 3 avril 1995, portant fixation des droits d'entrée aux musées, monuments historiques et sites archéologiques.

Les ministres de la culture et des finances,

Vu la loi n° 88-11 du 25 février 1988, portant création de l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique et notamment son article 3,

Vu le décret n° 88-1591 du 24 août 1988, portant organisation administrative et financière de l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique et notamment son article 11,

Vu l'arrêté du 15 janvier 1994, portant fixation des droits d'entrée aux musées, monuments historiques et sites archéologiques,

Vu l'arrêté du 12 avril 1994, complétant l'arrêté du 15 janvier 1994, portant fixation des droits d'entrée aux musées, monuments historiques et sites archéologiques,

Arrêtent :

Article premier. - Les droits d'entrée aux musées, monuments historiques et sites archéologiques exploités par l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique et inscrits sur la liste en annexe, sont fixés comme suit :

- Catégorie A : quatre dinars (4d,000) TVA comprise
- Catégorie B : trois dinars (3d,000) TVA comprise
- Catégorie C : deux dinars (2d,000) TVA comprise
- Catégorie D : un dinar cinq cent millimes (1d,500) TVA comprise
- Catégorie E : un dinar (1d,000) TVA comprise.

Art. 2. - Le tarif de tout musée, monument ou site qui sera ouvert à la visite après la parution de cet arrêté, sera de un dinar TVA comprise.

Art. 3. - En plus des droits d'entrée, un droit de photographie fixé à un dinar est perçu pour tout visiteur sollicitant des prises de photographie à titre strictement personnel et domestique non commercial.

En ce qui concerne, les organismes cinématographiques, de télévision, les photographes professionnels et tout autre organisme spécialisé, le montant de ce droit sera fixé d'un commun accord entre l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique et les organismes ou personnes concernés.

Art. 4. - Les agences de voyages conventionnées et réalisant des commandes de visites pour un montant annuel minimum de cinq mille dinars (5.000 dinars) bénéficient d'une réduction de 10% sur les tarifs prévus au tableau annexe.

Art. 5. - L'entrée aux musées, monuments historiques et sites archéologiques est gratuite pour :

- a - les enfants âgés de moins de 6 ans accompagnant des visiteurs ayant acquité les droits d'entrée
- b - les élèves et les étudiants munis de leur carte scolaires ou universitaires

c - les journalistes présentant une carte de journaliste professionnel délivrée par les autorités compétentes

d - les personnes handicapées

e - les militaires et les agents de l'ordre en uniforme

f - les membres du corps enseignant sur présentation d'une carte professionnelle

g - les personnes titulaires des cartes ICOM et ICOMOS

h - les associations à caractère culturel ou social ainsi que les associations sportives ou de jeunesse sur demande écrite adressée à l'agence précisant notamment :

- la date de visite

- le lieu de visite

- le nombre de visiteurs

i - bénéficient également de la gratuité tous les tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidents en Tunisie sur présentation de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour, les jours suivants :

- le premier dimanche de chaque mois

- les jours fériés

- le 18 avril (journée internationale des monuments et des sites)

- le 18 mai (journée internationale des musées).

Art. 6. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 1994 tel que complété par l'arrêté du 12 avril 1994.

Art. 7. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er avril 1995.

Tunis, le 3 avril 1995.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Le Ministre de la Culture

Salah El Baccari

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

